中国社会信用システムの制度アーキテクチャ分析と日本への示唆

——4軸比較による企業信用制度の設計選択肢——

令和6年度 卒業論文

日本大学 商学部 経営学科 4年

高久保ゼミナール

濱田 圭吾

目次

序章　はじめに

- 研究の問い
- 分析枠組み
- 研究方法と資料の位置づけ
- 章構成
- 先行研究の整理

第1章　中国社会信用システムの制度アーキテクチャ分析

- 1.1　制度の沿革と政策的背景
  - 1.1.1　制度概要と導入動機
  - 1.1.2　制度の変遷（時系列）
  - 1.1.3　代表的なプラットフォームと可視化
- 1.2　社会信用システムをめぐる議論と評価
  - 1.2.1　市場規律の強化と効率性
  - 1.2.2　監視社会化と構造的リスク
  - 1.2.3　2020年以降の調整局面
- 1.3　制度アーキテクチャの構造分析（4軸分析）
  - 1.3.1　ガバナンス
  - 1.3.2　データフロー
  - 1.3.3　インセンティブ設計
  - 1.3.4　官民関係と社会実装
- 1.4　小括

第2章　SCSが企業経営環境に与える影響

- 2.1　本章の問い
- 2.2　便益
- 2.3　コスト
- 2.4　リスク
- 2.5　小括

第3章　日本の信用情報インフラの現状

- 3.1　本章の問い
- 3.2　ガバナンス軸
- 3.3　データフロー軸
- 3.4　インセンティブ設計軸
- 3.5　官民関係軸
- 3.6　小括

第4章　米国・EUの制度

- 4.1　本章の問い
- 4.2　米国：市場主導・目的限定モデル
- 4.3　EU：権利保護・規制的モデル
- 4.4　規制アプローチの射程と限界

第5章　日中比較

- 5.1　4軸比較表
- 5.2　構造的差異の含意
- 5.3　小括

第6章　日本への示唆

- 6.1　本章の問い
- 6.2　二つの方向性
- 6.3　現状の取り組みと得られる便益

おわりに

はじめに

問題の背景

デジタル技術とビッグデータの普及は、個人や企業の信用評価を、財務データ中心の枠組みから、行動・取引データを含む広範な対象へ拡張させている（注1）。このスケール変化は、与信判断の高度化や金融包摂の促進といった便益をもたらし得る一方で、「誰が、どの目的で、どのルールで信用データを管理・連結・活用するのか」という制度設計の問題を各国に突きつけている（注2）。

信用評価の拡大は、技術的可能性と制度的選択の両面から進行している。技術面では、スマートフォン決済、電子商取引、SNSなどのプラットフォームが膨大な行動データを生成し、機械学習技術がこれらを統合・分析することを可能にした。制度面では、各国政府が金融包摂、市場規律の強化、行政効率化といった政策目標のもとで、信用情報の収集・連携・活用の範囲を拡大している。

信用評価が生活機会や取引機会へのアクセス条件として機能する場合、評価の設計は技術的側面だけでは説明できない。とりわけ国家主導で設計される場合、その制度が公権力にどのようなパワー——ルール設定、情報集約、制裁の発動——を与えるのかが問われる。

中国社会信用システムの位置づけ

本研究は、中国の社会信用システム（Social Credit System：以下SCS）を、金融与信を中心とする信用情報制度（征信）と接点を持ちつつ、行政・司法等の領域における情報共有と制裁・優遇措置が接続されることで作動する制度群として捉える（注3）。

SCSは西側メディアにおいて「全国民を監視するスコアリングシステム」として報じられることが多いが、この理解は必ずしも正確ではない（Heikkilä 2023）。SCSは単一のスコアではなく、複数の制度——企業信用情報公示、司法判決の執行強化、行政手続きの簡素化、業界別の信用評価——の複合体である。これらは「信用」という共通の枠組みのもとで連動しているが、運用主体や対象、メカニズムは多様である。

SCSは政策領域や運用主体が一様ではないため、個別の制度や事例を列挙するだけでは全体像が把握しにくい。そこで本稿は、SCSを支える制度要素を、ガバナンス、データフロー、インセンティブ設計、官民関係の4軸に分解し、中央主導の制度設計と部門横断的な情報共有・連携措置を特徴とする制度アーキテクチャとして記述する。

本研究の目的と射程

この枠組みは、SCSの理解にとどまらず、日本で類似の仕組みを検討する際の論点整理にも用いる。本稿は、SCSの是非を価値判断すること自体を目的とせず、制度の設計と作動の仕組みを比較可能な形で整理することを主眼とする。

具体的には、以下の3点を明らかにする。

1. 中国SCSの制度アーキテクチャを4軸で分析し、その構造が公権力にどのようなパワーを与えているかを記述する
2. その構造が企業経営環境にもたらす便益・コスト・リスクを整理する
3. 日本の現行制度（分散した信用情報機関、民間スコアリング事業、政府のデータ連携構想）との構造的差異を明らかにし、日本における企業信用制度の設計選択肢と成立条件を検討する

研究の問い

本研究の問いは以下の3点である。

- **RQ1**：中国SCSの制度アーキテクチャは、4軸（ガバナンス、データフロー、インセンティブ設計、官民関係）で見たとき、どのように記述でき、公権力にどのようなパワーを与えているか。
- **RQ2**：その構造は企業経営環境にどのような便益・コスト・リスクをもたらすか。

- **RQ3**：日中比較を踏まえ、日本の企業信用制度において、便益を確保しつつ構造的リスクを抑制する設計選択肢と成立条件は何か。

これらの問いは相互に連関している。RQ1で明らかにする制度構造がRQ2の便益・リスクを規定し、RQ2の分析がRQ3の設計選択肢を導く。本稿は、この論理的連関に沿って議論を展開する。

分析枠組み

本稿では、制度を構成する要素と要素間の接続関係の総体を「制度アーキテクチャ」と呼ぶ。SCSを比較可能に記述するため、本稿は制度設計上の論点を4つの整理軸に沿って分類・整理する。

1. **ガバナンス**：誰がルールを定め、監督・是正できるか。
2. **データフロー**：信用データの収集・結合・参照の経路はどう設計されているか。
3. **インセンティブ設計**：優遇・制裁が、誰の行動をどう変えるか。
4. **官民関係**：国家・地方政府・民間プラットフォーム等の役割分担はどうなっているか。

SCSは、ルール決定、データ連携、制裁・優遇措置、担い手配置が相互に連動して作動する制度群である。これらを分離して記述することで、制度の全体構造を比較可能な形で整理できる。

研究方法と資料の位置づけ

研究方法は、文献研究にもとづく比較制度分析である。中国SCSについては、Liang et al.（2018）およびBi（2021）等の制度記述研究を基礎資料とし、国務院「社会信用体系建設計画綱要（2014–2020年）」、信用中国等の公表情報を補助資料として、制度変遷の年表を構成する（注4）。その上で、制度要素を4軸に分解して整理する。

日本については、デジタル庁「重点計画」および経済産業省「Trusted Web」等の政策文書を一次資料として同じ4軸で整理し（注5）、欧米についてはGDPR等を参照軸として、透明性・救済と検証・監査の論点を抽出する。以上の比較を踏まえ、日本の制度設計上の選択肢と成立条件を検討する際には、評価制度の便益と副作用、事後救済の限界、第三者検証の必要性に関する理論的議論（堀内ほか）を参照する（注6）。

章構成

- **序章（はじめに）**：問題意識、研究の問い、分析枠組み、先行研究の位置づけ。
- **第1章**：中国SCSの制度アーキテクチャ。定義と時系列変遷を整理し、4軸の全体像を概観する。
- **第2章**：SCSが企業経営環境に与える影響。第1章の4軸分析を踏まえ、便益・コスト・リスクを検討する。
- **第3章**：日本の信用情報インフラの現状を、同じ4軸で整理する。
- **第4章**：米国・EUの制度を参照し、権利救済と監査の観点から評価基準を抽出する。
- **第5章**：日中比較。4軸に基づく構造的差異を特定する。
- **第6章**：日本の制度設計の選択肢と成立条件を検討する。
- **おわりに**：結論、限界、今後の課題。

先行研究の整理

制度記述研究

中国SCSの制度要素と運用構造を整理するため、Liang et al.（2018）およびBi（2021）を基礎資料とする。

Liang et al.（2018）は、SCSを「データ駆動型社会」構築のための国家監視インフラとして分析し、データの収集・集約・利用という3フェーズモデルを提示した。同論文は、SCSが単なる監視技術ではなく、国家能力（state capacity）を強化するための制度的基盤であることを明らかにしている。

Bi（2021）は、SCSを「古い規制ワインを新しい技術ボトルに入れたもの」と特徴づけ、SCSが単一の制度ではなく、複数の既存制度——金融信用情報（征信）、行政処分記録、司法判決執行——を「信用」という枠組みで再編成した複合体であることを論じた。同論文は、SCSの法的基盤の曖昧さと、それがもたらす恣意的運用のリスクを指摘している。

本稿はこれらを踏まえ、制度変遷を年表化し、4軸で分解する。

企業への影響に関する実証・理論研究

Lin（2022）は、企業社会信用システム（Corporate Social Credit System: CSCS）が企業行動を国家が望む方向へ誘導する政策ツールとして機能していると論じた。同論文は、CSCSが法令遵守を超えて、環境保護、労働者保護、技術革新といった政策目標の達成手段として設計されていることを明らかにしている。

Zhang et al.（2025）は、2015年から2018年のSCSパイロット都市を対象とした差分の差分（DID）分析により、パイロット都市の企業において過剰投資が有意に減少したことを実証した。同論文は、SCSが企業のガバナンス改善に寄与しうることを示す一方で、この効果がSCSの監視・制裁メカニズムに依存していることも示唆している。

Schaefer（2020）は、米中経済安全保障審査委員会（USCC）への報告書において、CSCSが外国企業にも適用されうることを指摘し、サプライチェーン管理、データローカライゼーション、技術移転といった領域での影響を分析している。

本稿第2章では、これらの議論を踏まえ、SCSが企業経営環境にもたらす便益・コスト・リスクを整理する。

信用評価制度の理論的議論

堀内（2019）は、予測アルゴリズムに基づく与信管理の「功罪」を分析し、信用評価制度がもたらす便益（与信判断の効率化、金融包摂）と副作用（逆適応、プライバシー侵害、差別的効果）を整理した。同論文は、事後救済（開示請求、異議申立て）の限界を指摘し、事前の制度設計——透明性確保、第三者監査、目的限定——の重要性を論じている。

大屋（2019）は、個人信用スコアの社会的意義を検討し、スコアリングが「信頼」を「信用」に置換することで社会関係を変容させる可能性を論じた。同論文は、スコアリングが効率性をもたらす一方で、数値化されない価値を排除するリスクを指摘している。

本稿は、これらの理論的議論を参照し、日本の制度設計を検討する際の論点整理に用いる。

比較制度分析

Kostka（2018）は、中国国内での世論調査に基づき、SCSに対する国民の支持が予想外に高いことを明らかにした。同論文は、この支持が「監視への同意」ではなく、市場秩序の改善、腐敗防止、公共サービス向上への期待に基づいていることを示唆している。

Wong & Dobson（2019）は、中国SCSと西側民主主義国家のプラットフォーム評価文化を比較し、後者においても類似のスコアリング実践（Uber、Airbnb等のレーティング）が存在することを指摘した。同論文は、「中国的監視」と「西側的自由」という二項対立が過度に単純化されていることを論じている。

本稿の位置づけ

本稿はこれらの記述を踏まえつつ、以下の点で独自の貢献を行う。

1. **4軸分析の体系化**：既存研究が個別の側面を分析しているのに対し、本稿はガバナンス、データフロー、インセンティブ設計、官民関係の4軸を設定し、制度全体を比較可能な形で記述する
2. **企業経営環境への焦点**：個人への影響に焦点を当てた研究が多い中、本稿は企業の経営環境への影響を体系的に整理する
3. **日本への示唆の導出**：中国SCSの分析にとどまらず、日本の制度との比較を通じて、制度設計の選択肢と成立条件を導出する

注釈

[^2]: Bi Honghai "Old Regulatory Wine in a New Bottle of Technology" p.1. ^3: Bi Honghai (2021) は、SCSを単一の「国民スコア」ではなく、複数の制度の複合体として分析する。本稿もこの視座を採用する。 [^4]: Bi Honghai (2021)、Liang et al. (2018) 等。 [^5]: デジタル庁『デジタル社会の実現に向けた重点計画』（2024）、経済産業省『Trusted Web ホワイトペーパー ver2.0』（2022）。 [^6]: 堀内「予測アルゴリズムに基づく与信管理の功罪」p.169-181。# 第1章　中国社会信用システムの制度アーキテクチャ分析

【本章のゴール】

中国の社会信用システムが、単なる「国民監視システム」ではなく、国家の経済・社会統治を効率化するための「制度アーキテクチャ」であることを明らかにする。

第1章：中国社会信用システムの制度アーキテクチャ

1.1 制度の沿革と政策的背景

1.1.1 制度概要と導入動機

定義：本稿における「社会信用システム（SCS）」とは、（1）企業・個人・政府部門に関する 信用情報（行政処分、司法判断、納税、登録情報、契約履行等）を**「信用記録」**として 収集・保存し、（2）部門間・地域間で共有・公開し、（3）その結果に連動して **「守信者の優遇」と「失信者の制約」**（賞罰）を実装する、国家主導の制度群である （注6）（注21）。この賞罰の運用原理は「信用分級分類監管」（信用スコアベース監督）と 呼ばれ、信用評価の高い主体には監督を軽減し、評価の低い主体にはより頻繁な検査を課す （国務院 2019; Lin 2022）。

重要な点として、SCSは「全国民に単一スコアを付与する仕組み」と同一ではない。政策文書上の中心は、個人スコアの一括付与ではなく、信用記録の管理（保存・共有・公開）と、それを用いた規律付け（優遇・制約）である。加えて、社会信用は金融分野の与信情報（いわゆる「征信」）だけでなく、行政・司法・商取引の領域にまたがって運用される点に制度的特徴がある（注2）（注19）。

背景：導入の動機は、改革開放後の急速な市場経済化に伴って顕在化した**「信頼の欠如（Trust Deficit）」**と、それに対する**「法の執行不全」**である。計画経済から市場経済への移行期において、中国社会は詐欺、契約不履行、品質偽装といった信用の欠如に起因する深刻な取引コストに直面した（注2）。一方で裁判・行政処分といった従来の事後的対応は、コストや時間、執行力の面で十分な抑止力になりにくかった。そこでSCSは、情報の分断（省庁・地域ごとのデータ孤立）を是正し、違反の「発見」から「執行」までを短絡化することで、予防的に順守を促す統治インフラとして構想された。すなわち、単なるイデオロギー装置ではなく、市場取引のコストを低減させるための「法執行技術（Enforcement Technology）」として設計された側面を持つ。

その画期となったのが、2014年に国務院が発表した「社会信用体系建設規画綱要（2014-2020）」である（注3）。この綱要は、国家主導で社会全体の信用情報を網羅的に収集・評価・活用するためのトップダウン型の設計図を提示した。その目的は、第一に「市場の健全化」、すなわち企業の不正行為を抑制し、公正な取引環境を整備すること、第二に「社会統治の効率化」、すなわち行政コストを削減し、司法判断の執行力を高めることにあった。

中国における社会信用システムの構築は、21世紀のデジタル技術が可能にした統治手法であると同時に、改革開放以降の急激な市場経済化がもたらした構造的課題への応答でもある。

1.1.2 制度の変遷（時系列：萌芽期〜法制化期）

フェーズ	年	出来事	出典	制度的特徴
第1期: 萌芽期 (金融信用中心の基盤形成)	1990s	「三角債（triangle debt）」問題が顕在化し、信用・債権回収の制度的対応が意識される。	Liang (2018) p.10	経済危機対処として、金融信用データベースの整備が主眼。不良債権問題からスタート。
	2002	「全国統一の社会信用体系」構想が第16回党大会で言及。	Bi (2021) p.8; Wikipedia	初期構想。金融中心の信用評価を社会全体へ拡張の布石。

	2004	国務院が「honesty and mutual trust」を強調し、法に基づく信用制度整備を掲げる。	Bi (2021) p.9	信用制度の法的基盤準備。
	2006	PBOCが企業・個人信用情報DBをオンライン化。	Bi (2021) p.8	信用情報の蓄積基盤完成。
第2期: 枠組形成期 (社会信用への拡張)	2007	国務院「社会信用体系建設に関する指導意見（Guiding Opinions）」公表。部際連席会議（Joint Meeting System）設置（当初18部門）。	Liang (2018) p.10; Bi (2021) p.5	信用を「誠実守信・商業信用・社会道徳・司法信用」へ拡張。部門連携の枠組み開始。
	2012	第18回党大会以降、SCSを統治革新の一環として位置づけ。連席会議を35部門に拡大。	Bi (2021) p.5; Liang (2018) p.11	Xi政権下の本格化。中央主導のガバナンス強化。
	2013	「信用情報管理条例（Regulations on Administration of Credit Information）」施行（主管: PBOC）。最高人民法院が「失信被執行人リスト（ブラックリスト）」規定を発出。	Bi (2021) p.10-11	征信業の法的枠組み確立。司法ブラックリストの開始。
第3期: 設計・拡大期 (国家プロジェクト化)	2014	国務院「社会信用体系建設計画綱要（2014-2020）」公表。2020年までの目標設定（信用記録保管・共有・評価・誘因メカニズム）。	Bi (2021) p.1; Liang (2018) p.10	全国展開のランドマーク。データ共有と賞罰システムの本格化。
	2015	NDRC・PBOCが43都市でSCSパイロット開始。NCISP（国家信用情報共有プラットフォーム）整備開始。PBOCが個人征信パイロットとして民間8社（e.g., 芝麻信用）を認可（正式ライセンス未付与）。	Bi (2021) p.1,13; Liang (2018) p.12	地方実験と民間セクター参加。データフローの基盤強化。
	2016	8機関がデータ収集・共有・ブラックリスト管理の協働を提示。部門横断の共同覚書（MOU）で連合懲戒（「一処失信、処処受限」）展開。	Liang (2018) p.11	インセンティブ設計の本格運用。制裁・優遇の連動。
	2017	連席会議が47部門に拡大。	Liang (2018) p.11	官民関係の拡大。部門横断連携の深化。
	2018	パイロット都市のうち12都市をモデル都市に指定。Baihang Credit（百行征信）に正式ライセンス付与（民間8社株主）。Credit Chinaプラットフォームで行政情報公開拡大（2018年末時点で大規模データ蓄積）。	Bi (2021) p.1,13,19	評価制度の実証と民間統合。データフローの全国化。
	2020	2014-2020綱要の目標達成期限。SCS関連法令（4章62条）整備。社会信用法ドラフト作成（未成立）。	Bi (2021) p.5; Liang (2018) p.10; MERICS (2021)	制度整備の区切り。データ共有の拡大（1億人超の個人・企業データ）。
第4期: 法制化・調	2021	CCP中央委員会が「法治社会建設」ロードマップ（2025年まで）発行。NDRCが信用情報報	MERICS (2021); The Diplomat	副作用是正の開始。プライバシ

整期 (法治回帰と過剰規制抑制)		告の国家標準発表。地方ポイント制パイロット廃止または任意参加に限定（過剰道徳評価抑制）。アリババに182億元制裁金（プラットフォーム規制強化）。	(2021); China Briefing (2023)	ー・恣意運用への対応。包括的個人スコアリングのロールアウト見送り。
	2022	NDRCが社会信用法草案を公開（パブリックコメント募集）。	NPC Observer (2022); China Story (2024)	統一法的根拠の模索。ガバナンスの法治化推進。
	2023	SCS関連政策文書発行数が2014年以来最少（中央当局のシフト）。	China Story (2024); China Briefing (2023)	実験フェーズの縮小。規制改正で処罰範囲明確化。
	2024	NDRC「2024-2025年行動計画」発表（6月）。NDRC主催SCS成果発表会（2月28日、南京開催）：李春臨副主任が5重点方向発表（1.政務失信取締り強化、2.信易貸質向上、3.公共管理の信用活用、4.便民恵企拡大、5.法治化推進、省級立法加速 - 27省条例制定済み）。	China Law Translate (2024); NDRC公式 (2024); China Story (2024)	企業支援・公共サービス統合。国家実験室設立など、規範化の進展。
	2025	国務院「社会信用システム改善ガイドライン」発表（3月）。	中国政府公式 (2025); Chozan (2025); MS Advisory (2025)	高品質発展促進。省級立法の加速とデータ共有の継続（全国プラットフォーム接続44機関+全省）。

1.1.3 代表的なプラットフォームと可視化

SCSは単一のソフトウェアではなく、複数のプラットフォーム群で構成される。代表的なものは以下の3つであり、本研究でも頻出する。 「信用中国（Credit China）」： 国家発展改革委員会が運営するポータルサイト。ブラックリスト（失信被執行人）やレッドリストの検索、ニュースの公表が行われる「SCSの顔」。 「国家企業信用情報公示システム（NECIPS）」： 市場監督管理総局が運営する、全企業の基礎データ（登記、行政処分、年次報告）を公示するシステム。企業版の戸籍のようなもの。 「全国信用情報共有プラットフォーム（NCISP）」： 上記サイトの裏側にある、各省庁のデータを統合する巨大なデータベース（ハブ）。

1.2 社会信用システムをめぐる議論と評価

1.2.1 市場規律の強化と効率性（肯定的評価）

中国政府の公式文書では、SCSは「守信激励と失信约束」を通じて社会全体の诚信意識と信用水準を高める制度と位置づけられる（注3）。この枠組みは、信用記録の整備と情報共有を通じて市場秩序を整え、取引の信頼性を高めるための統治インフラとして説明される。

近年の公式発信では、信用が商業秩序の基盤であるという認識のもと、民営・中小企業の融资難・融资贵の解消、信用情報の共有、信用による融資（信易贷）の整備が強調されている（注17）。加えて、信用インフラの整備や信用情報の归集共享、信用分级分类监管、便民恵企の応用拡大が「成果」として示され、信用を政策的ツールとして運用する姿勢が前面に出ている（注18）。

中国政府の主張（政策目的）

- 守信者の優遇と失信者の制約を通じた信用水準の引き上げ（注3）
- 守信奨励メニュー（緑色通道等）による取引・行政手続きの円滑化（注11）
- 共同懲戒による執行力の底上げ（注7）

実証面では、Zhang et al. (2025) がSCSパイロット都市を準自然実験として検証し、過剰投資の有意な減少を示した。効果は内部統制の向上、リスク監視の強化、営業環境の改善という経路で説明される（注20）。すなわち、SCSは資本配分の無駄を抑え、企業の行動規律を強める制度として肯定的に評価されている。

実証・観察される正の効果 Zhang et al. (2025) は、2015-2018年のSCSパイロット都市を準自然実験として、上場企業の過剰投資への効果をDID分析で検証した。主な発見は以下の通りである。

- SCSパイロット都市の企業は、非パイロット都市と比較して過剰投資が有意に減少した（係数 -0.368、1%水準）
- この効果は、内部統制の向上、リスク監視の強化、営業環境の改善という3つの経路を通じて実現された
- 効果は東部地域、大規模企業、非製造業で顕著であり、融資制約の弱い企業ほど効果が大きかった

加えて、制度運用の便益として以下がしばしば指摘される：

- **金融包摂**：従来与信を受けられなかった層へのアクセス拡大。行政処分・納税・取引履歴などの非金融データを信用評価に組み込み、信用履歴が薄い中小企業や個人でも信用が可視化されるため、融資・保険などの利用機会が生まれる。
- **契約履行の強制力向上**：失信被執行人リストによる司法判断の実効性確保。確定判決に基づく債務不履行が共有され、移動や高額消費、入札参加などへの制限が付くことで、履行インセンティブを高める。
- **取引コストの削減**：信用情報の統合による情報の非対称性の緩和。企業の信用情報がプラットフォームで参照できるため、相手先調査やモニタリングにかかるコストが低下し、契約交渉や取引開始までの時間が短縮される。

1.2.2 監視社会化と構造的リスク（批判的評価）

一方で、SCSには以下ような批判的議論が存在する。

1. **監視インフラ化**：データプラットフォームの中央集約とビッグデータ型の監視インフラ化を志向し、賞罰を連動させる設計が強調される（注21）。監視能力の拡張が制度設計の前提に組み込まれるため、政策目的の範囲が拡大しうる点が論点となる。

2. **信用概念の拡張**：社会信用は経済信用にとどまらず、誠実・評判・信頼といった規範的要素へ拡張される（注2）。その結果、評価対象が市場取引だけでなく社会行動や規範遵守へ広がり、制度の射程が拡張する。

3. **逆適応と社会的排除**：評価基準への最適化が合理化され、逆適応や排除が構造化される（注12）。スコアや評価を前提とした行動調整が常態化すると、制度が本来意図しない行動が誘発される可能性がある。

4. **不利益の不可視化**：当事者が問題を把握しづらく、異議申立てが困難になりやすい（注14）。評価基準や判断過程が見えにくい場合、誤評価や過剰制裁があっても是正が遅れる。

5. **共同懲戒の越境性・過剰制裁**：制裁が広範で、地方決定が全国的影響を及ぼし得る（注7）（注16）。この仕組みは執行力の強化と引き換えに、比例性や救済の課題を伴う。

6. **リスト運用と手続負担**：統一スコアではなくブラック/レッドリスト中心で運用され、違反時には信用修復が必要になる（注22）。リストの更新・異議申立て・修復の手続きが実務負担となり、制度の透明性と整合性が問われる。

1.2.3 2020年以降の調整局面

2014年の規画綱要が設定した目標期限（2020年）を経て、SCSは拡大一辺倒の局面から、法制化と運用調整の局面へと移行しつつある。この転換の背景には、制度の急速な拡大がもたらした副作用への対応がある。

過剰規制への批判と地方パイロットの縮小

2015年以降、43都市で開始されたパイロット事業では、地方政府が独自の評価基準を設けて市民の行動をスコア化する試みが行われた。しかし、交通違反、ゴミ分別、さらには「親孝行」といった道徳的行動までがスコア対象となる運用が、国内外から「過剰な道徳評価」「監視社会化」として批判を受けた（MERICS 2021）。

これを受け、2021年以降、地方政府が独自に運用していたポイント制パイロットの多くが廃止または任意参加に限定された。中央政府は、地方の恣意的な運用が制度全体の正当性を損なうリスクを認識し、統一的な基準の必要性を再確認する方向へ舵を切った。

法制化の模索と統一基準の整備

制度の法的根拠を明確化する動きも進んでいる。2021年、中国共産党中央委員会は「法治社会建設実施綱要（2020-2025年）」を発行し、SCSを法治の枠組みに位置づける方針を示した。同年、NDRCは信用情報報告に関する「国家標準」を発表し、情報収集・共有の基準統一を図った。

2022年には、NDRCが社会信用法の草案をパブリックコメントに付した（NPC Observer 2022）。この草案は、制度の適用範囲、リスト掲載基準、異議申立て手続き等を明文化し、制度の透明性と予見可能性を高めることを意図している。ただし、2025年現在も同法は未成立であり、法制化のプロセスは継続中である。

2025年3月には、国務院が「社会信用システム改善ガイドライン」を発表し、法治化・規範化の継続と、省級レベルでの立法加速が確認された。同時点で、27省が信用に関する地方条例を制定済みとされる（NDRC 2024）。

政策重点のシフト：制裁から便益へ

近年の政策文書では、監視・制裁よりも、信用を活用した市民・企業への便益提供が強調される傾向にある。2024年2月に南京で開催されたSCS成果発表会では、NDRC副主任が5つの重点方向を発表した。その内容は、政務失信（政府による支払い遅延等）への対処、「信易貸」（信用による中小企業融資）の質向上、公共管理への信用活用、便民恵企（市民・企業への利便性向上）の拡大、そして法治化の推進であった（NDRC 2024）。

この方向性は、SCSを「制裁のためのインフラ」から「取引円滑化と公共サービス向上のためのインフラ」へと再定義しようとする意図を示唆する。SCS関連の政策文書発行数は2023年に2014年以来最少となり（China Story 2024）、制度の「拡大」から「運用の安定化・高度化」への移行が進んでいることが窺える。

調整局面の含意

この調整局面は、SCSが当初の設計意図通りには機能しない側面——地方の恣意的運用、過剰制裁、法的根拠の曖昧さ——が顕在化し、中央政府がそれを是正しようとする力学として理解できる。

ただし、調整が進んでも制度の核心構造——NCISPを通じたデータ統合、部門横断的な情報共有、連合懲戒のメカニズム——は維持されている。調整は制度の廃止や根本的転換ではなく、運用の精緻化と法的基盤の整備として位置づけられる。

1.3 制度アーキテクチャの構造分析（4軸分析）

本節では、SCSの制度アーキテクチャを4つの軸に分解して分析する。

分析に先立ち、制度の全体像を確認する。図1はLiang et al.（2018）による SCSの組織・プロセス図である。

【図1：中国社会信用システムの組織・プロセス図】 （Liang et al. 2018, Figure 1）

同図はSCSを「データ収集→データ集約→データの制度化」という3フェーズで 整理している。本研究の4軸はこの構造に対応しつつ、「誰が決めるか（ガバナンス）」 「誰が担うか（官民関係）」という主体の問題を明示的に分析する。

信用システムが機能するには、まず何を「信用」と定義し誰を評価するかを 決めなければならない（①ガバナンス）。次に、その評価を行うために データを収集・統合する必要がある（②データフロー）。そして、評価結果は 何らかの便益や不利益に変換されることで実効性を持つ（③インセンティブ設計）。 最後に、このプロセス全体を誰が実装・運用するかという問題がある（④官民関係）。

軸	問い
①ガバナンス	誰が、何を「信用」と定義し、誰を評価するか決めるのか
②データフロー	どんなデータが、どこから集まり、どう流れるか
③インセンティブ設計	評価結果がどんな帰結（便益・不利益）に変換されるか
④官民関係	このプロセス全体を誰が実装・運用するか

この4軸は、序論で提示した問題意識——「公権力にどのようなパワーを与えるか」—— に対応する。すなわち、①は定義権力、②は情報権力、③は制裁権力、④は委任権力 の所在と作用を明らかにする。

以下、各軸に沿って中国SCSの構造を記述する。

1.3.1 ガバナンス：定義権力の構造

本軸では、「何を『信用』と定義し、誰を評価するか」を決める権限が どこに存在するかを分析する。

中央レベルの統括構造

SCSのガバナンスは、中国共産党と国務院を頂点とする階層構造を持つ。 実務的な統括は、国家発展改革委員会（NDRC）と中国人民銀行（PBOC）が担う 二頭体制となっている（Bi 2021, p.5）。

機関	管轄
PBOC	金融分野の信用情報（「征信」）
NDRC	金融以外の社会・行政分野の信用情報

この二頭体制を調整するのが「社会信用体系建設部際連席会議」 である。 2007年の設置当初は18部門だったが、2012年に35部門、2017年には47部門に 拡大した（Liang et al. 2018, p.11）。連席会議は、ブラックリストの対象行為や 共同懲戒の範囲を部門横断で調整する機能を持つ。

定義権力の射程

ガバナンスにおいて「誰が定義するか」が問題となる背景には、 中国SCSにおける「信用」の射程の広さがある。

2014年規画綱要は、「信用」を以下の4領域に分類した。

領域	対象
政務誠信	政府機関の信用
商務誠信	企業の取引・契約履行
社会誠信	個人の社会的行動
司法公信	司法機関の信用、判決履行

米国のFICOスコアに代表される欧米の信用システムは、支払履歴・債務残高・ 信用履歴の長さなど、金融取引に関する要素のみで構成される。 これに対し、中国SCSにおける「信用」は法令遵守から道徳的振る舞いにまで 拡張されている（Liang et al. 2018）。

この射程の広さは、定義権力の持つ意味を変える。金融的返済能力のみを 対象とする信用システムであれば、「誰が定義するか」は主に技術的・ 専門的な問題である。しかし、評価対象が生活のあらゆる側面に及ぶとき、 定義権力は市民の行動規範を設定する権限を含むことになる。

地方レベルの裁量

中央が枠組みを決め、地方が運用する「条塊関係（Tiao-Kuai）」の中で、 省級政府には一定の裁量が与えられている。 2024年時点で27省が独自の 信用条例を制定している（NDRC 2024）。

この分散構造は、地方ごとに「失信」の定義や運用が異なりうることを意味する。 Bi（2021, p.322）は、県レベルの政府による決定が連合懲戒を通じて 全国に波及しうる構造を指摘し、恣意的運用のリスクを論じている。

定義権力の一方向性

SCSにおける定義権力は、国家から被評価者への一方向的な構造を持つ。

「顶层设计」としてのSCS：SCSは習近平政権下の「顶层设计（トップダウン設計）」 アプローチの代表例である（The China Journal 2021）。このアプローチは、 政策のアジェンダ設定と制度設計を中央政府で集権化・形式化し、 地方政府が実施を担う構造を特徴とする（Ahlers 2018）。 2014年規画綱要も2022年社会信用法草案も、評価基準の策定過程における市民参加や公聴会の仕組みを規定しておらず、制度設計は国家主導で行われている。

立法・司法による牽制の不在：中国において、人民代表大会は党の指導下にあり、 司法もまた党の指導を受ける。Chen & Liu（2022）は、市民が個別の誤記録に対して 法的救済を得ることは可能でも、「憲法審査の対象とならない国家」が構築した 制度全体に挑戦することは極めて困難であると指摘する。定義権力の行使を 独立した機関が審査・牽制する仕組みは、構造的に存在しない。

小括

以上のように、SCSのガバナンス構造は以下の特徴を持つ。第一に、定義権力が 中央政府に集中している。第二に、その射程は金融的信用を超えて法令遵守や 社会的行動にまで及ぶ。第三に、地方政府は運用において一定の裁量を持つが、 枠組み自体は中央が決定する。第四に、この定義権力に対する独立した 牽制メカニズムが存在しない。

Chen & Liu（2022）はこの構造を「デジタルな服従の鉄の檻」と表現し、 被評価者がシステムへの適応を迫られる状況を指摘している。 本研究では、このガバナンス構造が後述するデータフロー（1.3.2）、 インセンティブ設計（1.3.3）、官民関係（1.3.4）の基盤となっていることを 示していく。

1.3.2 データフロー：情報の収集・集約・参照

本軸では、SCSにおいてどのようなデータが、どこから収集され、 どのように流れるかを分析する。

データ源の分類

SCSに流入するデータは、大きく公的信用情報（Public Credit Information, PCI）と 民間プラットフォームデータに分類される。

公的信用情報（PCI）

2022年に国務院が公布した「全国公共信用信息基础目录」は、 収集可能な公的信用情報の範囲を制度的に規定した（China Law Translate 2022）。

（1）司法情報

最も重要なデータ源は、最高人民法院が管理する「失信被執行人リスト （Judgment Defaulters List）」である。これは裁判所の判決に従う能力がありながら 履行しない者を記録するリストで、航空券・高速鉄道チケット購入制限など SCSにおける制裁措置の主要な根拠となっている（China Law Translate 2022）。

- 民事判決・仲裁の不履行
- 行政処罰に基づく強制執行の不履行
- 裁判所命令への不服従

（2）行政管理情報

各行政機関が業務の中で生成する情報が収集される（China Law Translate 2022）：

- 行政許可（営業許可、資格免許の取得・取消・変更）
- 行政処罰（罰金、業務停止命令、資格剥奪等）
- 行政確認・行政裁決・行政補償
- 行政監督検査の結果

（3）規制遵守情報

企業に対しては、少なくとも44の中央省庁およびその地方支局が 所管分野ごとに遵守状況を記録し、NCISPに提供している（Trivium China 2020）：

所管機関	収集データ

国家税務総局	納税申告・納税状況、重大な脱税行為
税関総署	通関申告・輸出入記録、密輸行為
生態環境部	環境基準の遵守、汚染物質排出、環境影響評価
市場監督管理総局	食品安全・製品品質、虚偽広告、知的財産侵害
人力資源社会保障部	労働法規の遵守、社会保険料の支払状況
民航局・鉄路局	航空機・鉄道内での迷惑行為

（4）金融信用情報

中国人民銀行（PBOC）の信用情報センターは、主に金融機関からの 融資・返済履歴を集約した独自のデータベースを管理する。 これはNDRCが監督するNCISPとは別系統であり、金融取引に特化した 信用情報インフラとして機能している（Chen & Liu 2022）。

民間プラットフォームデータ

民間プラットフォームが収集するデータは、上記の公的信用情報とは 性質が異なる。芝麻信用（Sesame Credit）を例にとると、 以下のカテゴリが評価に用いられる（von Blomberg 2018）：

- 信用履歴（クレジットカード・ローンの返済状況）
- 履行能力（資産状況、消費パターン）
- 個人特性（学歴、職業、住所の安定性）
- 人脈関係（SNS上の友人の信用スコア）
- 行動・嗜好（ECサイトでの購買履歴、利用サービスの種類）

これらのデータは、公的信用情報のようにNCISPに直接統合されているわけではない。 民間プラットフォームデータと政府システムの関係については、 1.3.4（官民関係）で詳述する。

集約の仕組み

前述のように、SCSに流入するデータは司法・行政・規制・金融など 多岐にわたる。しかし従来、これらのデータは各省庁・地方政府・ 規制機関ごとに分断されており、「情報の孤島（信息孤岛）」と呼ばれる 状態にあった。この「部門間・地域間のデータサイロの解消（elimination of inter-agency and inter-locality data silos）」が、SCS構築における 技術的課題の一つであった（Trivium China 2020）。

この分断を解消するために構築されたのが、全国信用情報共有プラットフォーム （National Credit Information Sharing Platform, NCISP）である。 2015年に運用を開始したNCISPは、少なくとも44の中央省庁およびその 地方支局からデータを収集し、部門横断的な参照を可能にするハブとして 機能する（Trivium China 2020）。2025年初頭時点で、約807億件のレコードが収集され、約1億8000万の企業をカバーしている（ChoZan 2025）。

NCISPに集約されたデータは、用途に応じて異なるインターフェースを 通じてアクセスされる：

- **NCISP本体**：政府機関間でのデータ共有に用いられる（非公開）
- **Credit China（信用中国）**：NCISPの公開用ポータル（public-facing portal）。 ブラックリスト・レッドリスト・行政処罰情報等を一般に公示する（Horsley 2020）
- **NECIPS（全国企業信用情報公示系統）**：国家市場監督管理総局（SAMR）が 運営するサイトで、企業の登記情報・行政処罰情報を公示する（China Justice Observer）

このように、NCISPをバックエンドとし、Credit ChinaやNECIPSを 公開用フロントエンドとする階層構造により、「情報の孤島」の解消と 情報公開の両立が図られている。

データの参照と利用

集約されたデータは、アクセス主体と目的に応じて異なる形で参照される。

政府機関による参照：NCISPを通じて、各省庁・地方政府は 他部門が収集した信用情報を参照できる。これにより、ある規制機関が 把握する違反情報を、別の規制機関が行政判断の際に参照することが 可能となる。この部門横断的な情報共有が、1.3.3で分析する 「共同懲戒（联合惩戒）」の技術的基盤となっている。

一般への公開：Credit ChinaおよびNECIPSを通じて、 企業・個人の信用情報の一部が一般に公開される。 Credit Chinaでは、法定代表者・設立日・住所・企業類型・登記機関といった 基本情報に加え、ブラックリスト・レッドリストへの掲載状況が表示される。 NECIPSではより詳細に、営業許可証・株主構成・知的財産・商標・ 年次報告書等が閲覧できる（Horsley 2020）。ブラックリストの記録には、 掲載理由・掲載日・決定機関、および解除された場合はその理由・日付・決定機関が含まれる（Leaf Legal 2021）。

民間事業者による参照：金融機関は融資審査において、公開された 信用情報を信用リスク評価に組み込んでいる（Trivium China 2020）。 また、政府は企業に対し、取引先選定や雇用の際にブラックリストを 参照することを奨励している（Marketplace 2018）。政府調達の入札審査 においても、Credit Chinaを通じた信用照会が行われている（Sixth Tone 2020）。 さらに、ECプラットフォームに対しては、ブラックリスト掲載企業を 検索結果上で「不信任（untrustworthy）」と表示するよう働きかけが 行われている（Trivium China 2020）。

技術的特徴

上述のデータフローを技術的に支えるのが、統一識別子システムである。

企業向け：統一社会信用代码

2015年、中国政府は全ての登録企業・組織に対し、18桁の「統一社会信用代码 （Unified Social Credit Code, USCC）」の付与を開始した。USCCは、 従来分散していた営業許可番号・組織コード・税務登録番号を統合した 単一の識別子であり、NCISPに接続された全てのデータセットにおいて 共通識別子として機能する（Trivium China 2020）。これにより、 異なる省庁・地方政府が収集したデータを、同一主体に紐づけて 参照することが可能となった。

個人向け：身分証番号

個人については、18桁の居民身分証番号が同様の機能を果たす。 各種行政手続き・金融取引・信用情報の照会において、身分証番号が個人の識別子として用いられている。

将来の方向性

2025年3月に公布されたガイドラインは、データのトレーサビリティ確保と セキュリティ強化のため、ブロックチェーン技術の活用を推奨している （Xinhua 2025）。現時点では全面的な導入には至っていないが、 データ改ざん防止とアクセス管理の強化が将来的な方向性として示されている。

小括

以上のように、SCSのデータフローは「収集→集約→参照」という構造を持つ。 公的データは司法・行政・規制・金融の各領域から収集され、NCISPに集約される。 統一社会信用代码と身分証番号という統一識別子により、異なるデータベース間での 名寄せが可能となり、「情報の孤島」の解消が図られている。集約されたデータは、 政府内共有・一般公開・民間利用という複数のチャネルを通じて参照される。

なお、民間プラットフォームが収集するデータは、現時点では公的システムに 直接統合されていないが、政府との関係は単純な分離ではない。 この点は1.3.4（官民関係）で分析する。

このデータフローは、1.3.1で分析したガバナンス構造と連動している。 定義権力が国家に集中しているからこそ、収集対象を金融取引に限定せず、 法的遵守・行政処分・規制違反といった広範な領域に拡大できる。 また、集約されたデータは、次節（1.3.3）で分析する インセンティブ設計——すなわち制裁と報酬——の基盤として機能する。

1.3.3 インセンティブ設計

本節では、社会信用システムがいかなる制裁・報酬構造を通じて行動変容を促すかを 分析する。

連合懲戒・連合激励の仕組み

社会信用システムのインセンティブ設計の核心は、「連合懲戒」（joint punishment）と 「連合激励」（joint incentive）という省庁横断的な制裁・報酬の仕組みにある。 連合懲戒は「一処失信、処処受限」（一箇所で信用を失えば、あらゆる場所で制限を受ける） というスローガンに象徴される（Creemers 2018）。

その法的基盤は、省庁間で締結される覚書（Memorandum of Understanding: MOU）である。 各MOUは特定の分野（観光、社会保険、食品・医薬品、文化市場、対外経済協力など）を 対象とし、参加省庁は他省庁のブラックリスト掲載者に対して、自らの所管分野で 制裁を発動することに合意する。例えば、最高人民法院の「失信被執行人リスト」 については、44の政府部門がMOUに署名している（China Law Translate 2020）。 同様に、連合激励のMOUも締結されており、一つの分野で高評価を得た主体が 他分野でも優遇を受ける構造となっている。

ブラックリスト：失信懲戒

ブラックリストは個人と法人の双方に適用される。以下、分野別に概観する。

司法分野（失信被執行人リスト）

最高人民法院の「失信被執行人リスト」は、裁判所の判決を履行しない個人・法人を 対象とする。重要な点として、契約違反それ自体は直接の対象ではない。 民事紛争が訴訟となり、判決が確定し、その判決に従わない場合に初めてリスト掲載の対象となる（Horsley 2020）。この意味で、制裁発動には司法の介在がある。

ただし、連合懲戒によって課される不利益——航空券・高速鉄道の購入制限、 子女の私立学校入学制限等——は、判決内容（例：「債務を返済せよ」）を超えている。 判決が命じるのは特定の義務の履行であり、移動や教育の制限ではない。 この「波及」部分には、刑事手続きのような比例性審査や防御権の保障がない。 ここはSCS固有の問題として議論される。

2018年の統計によれば、航空券購入が1,750万回、高速鉄道チケット購入が 550万回阻止された（CBC 2019）。その他の制裁として、高級ホテル・ゴルフ場等の 利用制限、出国禁止、子女の私立学校入学制限などがある（Horsley 2020）。 子女の教育制限は、教育熱の高い中国社会において特に強い心理的圧力を生む。

これらの制裁は行動変容を促しており、100万人以上の債務者がブラックリスト掲載後に 自発的に裁判所命令を履行した（Business Insider 2017）。工商銀行は ブラックリスト掲載者への融資69.7億元を拒否している（China Daily 2017）。

税務分野

国家税務総局のブラックリストには2014年10月以降、累計40,799件が掲載され、 547,400事業体が連合懲戒のために関係機関に照会された。2019年単年では 24,157件が新規掲載された（国家税務総局 2024）。制裁内容には、政府調達からの排除、 融資制限、不動産取得制限、役員就任禁止などが含まれる。

税関分野

「失信企業」に分類された企業は、検査率の上昇、通関書類審査の厳格化、 加工貿易活動への監督強化を受ける（GACC Decree No. 237）。2017年には 税関総署と32の政府部門が連合懲戒MOUを締結し、39条項の懲戒措置を 規定した（WCO News 2017）。

環境分野

環境信用評価の低い企業は環境汚染賠償責任保険の料率が引き上げられ、 政府調達から排除される。江蘇省では2015年から、環境信用の低い企業に対して 電気料金の引き上げが実施されている（Lexology 2019）。

レッドリスト：守信激励

レッドリストは、法令遵守を超えた積極的なコンプライアンスに対する報酬である[^1]。 2016年の国務院「指導意見」は、信用良好な主体への優遇措置として、行政手続きの 迅速化（「緑色通道」）、検査・監査頻度の低減、融資条件の優遇、 政府調達での優先などを規定している（China Law Translate 2016）。

税務分野

税務信用A評価を獲得した企業には、専任担当者による税務サポート、 インボイス発行枠の拡大が提供される（Wise 2024）。輸出税還付の処理期間は 15日から5日に短縮され、約70%の時間削減となる（China Customs AJI）。 さらに、税関手数料の免除、低金利融資へのアクセスも認められる（Congress.gov CRS）。

税関分野

「高級認証企業」（Advanced Certified Enterprise: ACE）は、 検査率が一般信用企業より20%低く設定される（GACC Decree No. 237）。 2016年のMOUにより、40の中央省庁が6カテゴリ・49の優遇措置を提供することに 合意した（DLA Piper 2020）。現在約3,000社のACEが中国の輸出入量の33.1%を 占めており、認証取得が貿易における競争優位となっている（China Customs AJI）。

環境分野

環境信用が良好な企業は、環境汚染賠償責任保険の優遇料率が適用され、 検査頻度が低減される（Lexology 2019）。浙江省の公的信用評価では、 社会的責任が1,000点満点中185点を占め、寄付やボランティア活動、 政府表彰などが評価対象となる（Lin 2022）。

慶事を象徴する色であることに由来する。ブラックリスト（黒名単）との対比は、 単なる色の対照ではなく、文化的な価値体系を反映している。

インセンティブとしての機能

これらの制裁・報酬がなぜ行動変容を促すのか。三つの観点から整理する。

第一に、連合懲戒は「逃げ場がない」構造を形成する。単一分野での制裁であれば、 その分野を回避して活動を継続することも可能である。しかし連合懲戒の下では、 一つの違反が移動、金融、キャリア、教育といった複数の生活領域に同時に波及するため、 制裁を受け入れながら日常を維持することが著しく困難になる。

第二に、レッドリストは「違反しないだけでは不十分」という状況を創出する。 優遇措置がレッドリスト掲載企業に集中すれば、非掲載企業は相対的な不利益を被る。 これは形式的には「処罰」ではないが、実質的には積極的コンプライアンスへの圧力として 機能する。

第三に、このシステムは「法・規制の通常のチャネル外で、党国家が定めた規範に 行動を適合させる」仕組みとして機能する（Lin 2022）。ブラックリスト掲載は 刑事手続きを経ずに課され、レッドリストの評価基準（寄付、ボランティア、政府表彰など）は 法令上の義務を超えた領域に及ぶ。社会信用システムは、法的義務の履行確保を超えて、 国家が望ましいと考える行動様式への誘導装置として設計されている。

小括

インセンティブ設計は、連合懲戒・連合激励という省庁横断的な制裁・報酬の仕組みを 核心とする。ブラックリストは「逃げ場がない」構造を通じて行動変容を促し、 レッドリストは積極的コンプライアンスへのインセンティブを創出する。 両者は「法・規制外の行動統制」という共通の機能を持つ。

この構造は、1.3.1で分析した「失信」定義権の国家独占、1.3.2で分析した 省庁横断的データ集約と連動している。定義権により評価基準が法令上の義務を超えて 拡大し、データ集約により連合懲戒・連合激励の技術的基盤が整備され、 インセンティブ設計により行動変容が促される。三者は相互に補完し合い、 システム全体の統制力を形成している。

1.3.4 官民関係

1.3.1から1.3.3では、SCSの統治構造、情報基盤、行動変容メカニズムを分析してきた。 本節では、これらを「誰が」実装・運用するのか——委任権力の所在——を検討する。

データ収集における官民分担

1.3.2で見たように、SCSの公的データフローは行政・司法・規制当局からの情報を 中心とする。税務申告、裁判記録、行政処分といったデータは政府が直接収集できる。 しかし、取引履歴、決済データ、ソーシャルネットワーク上の行動といった情報は、 政府単独では取得が困難である。これらのデータを大量に保有しているのは、 アリババ、テンセントといった巨大プラットフォーマーである。

アリババ、テンセントといった巨大プラットフォーマーが膨大な決済データを保有するに至った背景には、中国独自の決済インフラ政策がある。2002年、中国政府は「銀聯（UnionPay）」を立ち上げ、国内銀行によるVISA・Mastercardの発行を事実上禁止した。その後、Alipay・WeChat Payが急速に普及し、クレジットカード決済というステップを飛び越えて現金

社会から一気にモバイル決済社会へ移行した。この結果、決済データは国際ネットワークに分散せず、国内プラットフォームに集約される構造となった。

その規模は公的データを凌駕する。2018年時点でAlipayのアクティブユーザーは9億人、 WeChat Payは11億人に達し、両社で中国デジタル決済市場の92%を占めた （MIT Press 2020; Adyen 2023）。同年のモバイル決済は605億件、 総額277.4兆人民元に上る（PBOC統計）。一方、PBOCの信用データベースは 銀行取引中心で、人口の約25%しかカバーしていなかった（Kapronasia 2018）。 Cato Institute（2021）が指摘するように、「政府はこの民間の独自データを 保有しておらず、市民に関する膨大な情報を取得できていない」状態にあった。

この非対称性は、SCSの設計において民間プラットフォームが不可欠なパートナーと なることを意味する。Liang et al.（2018）によれば、アリババや百度といった テック企業はNCISPとデータを共有しており、150社以上が商業分野で信用評価商品を 提供している。この意味で、中国には「政府が主導する公式SCS」と 「民間の商業信用エコシステム」という二つの並行するシステムが存在する。

インフラ構築における官民分担

技術インフラの構築においても、民間企業の役割は大きい。Credit Chinaプラットフォームの 構築には百度が技術支援を提供し（Liang et al. 2018; 新華社 2016）、 モバイルアプリの開発にはテンセントが関与している（Horizons 2024）。 プラットフォームの運営自体は国家情報センター（NDRC傘下の政府シンクタンク）が 担うが、技術的な実装能力においては民間に依存する構造となっている。

この分業構造は、中国のデジタルガバナンスに共通するパターンである。 国家が制度設計と運営主体を担い、民間が技術とインフラを提供する。 SCSの場合、この分業により、国家単独では実現困難な規模と速度での システム構築が可能となった。

制裁・報酬実施における官民分担

1.3.3で分析した連合懲戒は政府部門間の協調メカニズムであるが、民間プラットフォームも 事実上この制裁ネットワークに組み込まれている。

2015年、アリババ傘下のアント・フィナンシャルが運営する「芝麻信用」（Sesame Credit）は、 最高人民法院の失信被執行人データベースとの接続を開始した（China Daily 2015）。 これにより、裁判所のブラックリストに掲載された者は芝麻信用スコアが低下し、 淘宝（タオバオ）や天猫（Tmall）といったアリババのECプラットフォームで 高額商品の購入が制限されるようになった。2017年7月時点で、この仕組みを通じて 121万人以上の債務不履行者が「処罰」され、うち12.6万人が債務を返済した （新華社 2017）。

これは、公的ブラックリストの制裁効果を民間プラットフォームが補完・増幅する構造である。 政府は直接ECプラットフォームを運営していないが、民間との連携により、 オンライン消費という生活領域にまで制裁を浸透させることが可能となっている。 連合懲戒の「逃げ場がない」構造（1.3.3）は、こうした官民連携によって強化されている。

征信制度における官民境界

ここで「征信」（信用情報サービス）について補足する。征信とは、個人・企業の 信用情報を収集・整理し、照会に応じて提供するサービスを指す。1.3.2で触れた PBOC征信中心が運営する金融信用データベースは、銀行取引を中心とした「公的征信」 である。これに対し、2015年以降、民間企業による「商業征信」の可能性が模索された。 官民関係の核心的な事例は、この商業征信ライセンスをめぐる経緯に見出せる。

背景：フィンテックの急拡大と信用情報の空白

2010年代前半、中国ではP2P融資やオンライン小口金融が急成長した。 しかし、従来の金融システムには構造的な問題があった。PBOCの信用データベースは 銀行取引を中心としており、P2Pプラットフォームや消費者金融会社はこれにアクセスできなかった （BTC Alliance 2017）。その結果、フィンテック経由で借入を行う層——特に正規の 銀行口座を持たない若年層や農村部の住民——の信用情報が把握できず、 貸し手は借り手の返済能力を判断する手段を持たなかった。多重債務や詐欺のリスクが 高まり、オンライン金融市場の健全な発展を阻害していた。

一方、この「信用情報の空白」を埋めうるデータは、別の場所に存在していた。 アリババやテンセントといったプラットフォーマーは、膨大な取引・決済データを保有していた。 たとえば芝麻信用だけでも、3億人以上の実名登録ユーザーと3,700万の中小企業の 取引履歴を蓄積していた（Alizila 2015）。これらの民間データを活用すれば、 銀行取引履歴を持たな

い層の信用力を評価できるのではないか——こうした発想から、 PBOCは2015年に民間企業への個人征信業務の試験的許可に踏み切った。

2015年：民間8社への試験的許可

2015年1月、PBOCは8社に対し、個人征信業務の試験的運用を許可した（Bi 2021）。8社には芝麻信用（アリババ系）、騰訊征信（テンセント系）、 前海征信（平安保険系）などが含まれ、各社は独自のスコアリングシステムを展開した。

芝麻信用は、アリペイの決済データやECサイトの購買履歴、さらには交友関係や 行動傾向といった要素を分析し、350〜950点のスコアを算出するサービスを提供した （von Blomberg 2018）。高スコア者にはシェアサイクルのデポジット免除、 ホテル予約の簡素化といった便益が与えられた。

2017年：正式ライセンスの不認可

しかし2017年7月、PBOCは8社いずれにも正式ライセンスを付与しないことを決定した。 その理由として指摘されているのは以下の点である（von Blomberg 2018; Ohlberg et al. 2017）：

- **利益相反**：各社は自社の中核事業（EC、保険等）を支援する信用システムを構築しており、 中立的な信用評価機関としての独立性を欠いていた
- **データ囲い込み**：競合8社は相互にデータを共有せず、「断片化した信用経済」を生んでいた
- **信用定義の相違**：政府が求める「社会的信頼」と、民間が測定する「自社サービスへの忠誠」は 必ずしも一致しなかった

PBOCは「商業アクターは信頼できない」と述べたと報じられている（von Blomberg 2018）。 この決定は、民間への全面的な委任が失敗したことを示している。

2018年：百行征信の設立

2018年2月、PBOCは新たに設立された「百行征信」（Baihang Credit）に対し、 中国初の市場化された個人征信ライセンスを付与した（Bi 2021）。

百行征信の株主構成は以下の通りである：

- 中国インターネット金融協会（NIFA）：36%
- 旧パイロット8社：各8%（計64%）

NIFAはPBOCの主導により設立された業界団体であり、最大株主として百行征信の ガバナンスを掌握している。8社は株主ではあるが、PBOCの公式説明によれば、 「各社の個人信用評価に関わる部門は百行征信に統合され、その他の部分は データサービス提供者として継続できる」とされた（Wansun Credit 2018）。

つまり、民間8社は独自のスコアリング権限を失い、「データ提供者」へと 位置づけが変更されたのである。芝麻信用は現在もサービスを継続しているが、 それはあくまで自社エコシステム内のロイヤルティプログラムとしてであり、 公的な個人征信とは制度上分離されている。

百行征信の設立は、SCSにおける官民関係の本質を象徴している。 国家は民間のデータと技術を活用しつつも、最終的な統制権を手放さない。 パイロットで民間に委ねた機能を、官民ハイブリッド機関に「回収」することで、 分散したデータを国家の枠組みに再統合したのである。

構造的含意

以上の分析から、中国SCSにおける官民関係の構造が明らかになる。

第一に、**定義権・制裁権は国家が保持**している。何を「失信」と定義し、 いかなる制裁を課すかは、最終的に政府が決定する。民間プラットフォームは この決定に従い、自らのサービス内で制裁を実行する補助的役割を担う。 芝麻信用と最高人民法院の連携は、この構造の典型例である。

第二に、**SCSが依拠するデータの大部分は民間が収集**している。 上述のように、PBOCの公的信用データベースは人口の約25%をカバーするに過ぎない。 残り75%——特にオンライン取引・決済・ソーシャルデータ——は民間プラットフォームが保有する。技術インフラの構築においても、百度やテンセントが重要な役割を果たす。 SCSの情報基盤は、民間なくして成り立たない。

第三に、**民間への委任と国家によるコントロールが両立**している。 百行征信の事例はこれを象徴する。国家は民間8社に征信パイロットを委ねたが、 各社が独自路線を進んだ結果、データの統合が進まなかった。そこで国家は 官民ハイブリッド機関（百行征信）を設立し、民間のデータを公的枠組みに 「回収」した。民間の技術とデータを活用しつつ、最終的な統制権は国家が握る ——これが中国SCSにおける官民関係の基本構造である。

この構造は「政府主導・社会共建」と呼ばれる（Bi 2021）。政府が制度の「設計図」を描き、 民間がデータと技術で「実装」する——この分業により、SCSは国家の強制力と 民間のイノベーションを同時に動員している。

1.4 小括：4軸分析の総括

4軸の連動

1.3.1から1.3.4までの分析を通じて、中国SCSの制度アーキテクチャを4つの軸から 明らかにしてきた。これら4軸は独立して存在するのではなく、相互に連動している。 国家が「失信」を定義し（ガバナンス）、省庁横断的にデータを集約・共有し（データフロー）、 連合懲戒・連合激励で行動変容を促し（インセンティブ設計）、 民間の技術とデータを動員しつつ統制を維持する（官民関係）。 この4つの要素が組み合わさることで、SCSは従来の行政手法では 到達し得なかった範囲と深度で市民・企業の行動に影響を与える能力を獲得している。

制度設計と実態の乖離

ただし、以上の4軸分析は政策文書および制度設計上の構造を対象としたものである。 Haciyakupoglu (2021) が指摘するように、実態としてのSCSは 「円滑に稼働する統合的なシステム」ではなく、 中央-地方間の政策解釈の相違、省庁間のデータ共有の不完全性、 官民間の情報フローの不確実性等を抱えた発展途上のプロジェクトである。

本章で提示した4軸構造は、SCSの「設計思想」を捉えた理念型であり、 この構造が完全に実現しているわけではない。 しかし、制度が目指す方向性と、その構造が企業経営環境に与えうる影響を 分析するうえでは、この理念型としての把握が有効である。

RQ1への回答

以上の分析から、RQ1「中国SCSの制度アーキテクチャは、4軸で見たとき、 どのように記述でき、公権力にどのようなパワーを与えているか」に対する 回答は次のように整理できる。

SCSは、4軸の連動を通じて、従来の法的統治では不可能だった 以下の能力を公権力に付与している。

軸	付与される能力
ガバナンス	法令に限定されない「失信」を定義し、制裁対象を拡張できる
データフロー	省庁・地域の壁を越えて、一主体のあらゆる行政接点を統合的に把握できる
インセンティブ設計	刑事手続きを経ずに、移動・消費・教育・キャリア等の生活領域に制約を課せる
官民関係	民間プラットフォームを通じて、政府権限の直接及ばない領域にも制裁効果を届かせる

さらに、これら4軸が連動することで、SCSは総体として 「立法や刑事手続きを経ずに、法的制裁に匹敵する行動統制を実現する能力」 を公権力に付与している。これは従来の法治国家モデルにはない、 SCS固有の構造的特徴である。

これらの能力は、国家がその意思次第で行使できるものである。 1.2で確認したように、適切に行使されれば市場秩序の形成や 取引コスト低下といった便益をもたらす。 しかし同時に、1.3.1で分析したように、この能力を牽制する 独立した機構は構造的に存在しない。 したがって、SCSが公権力に与えるパワーは、 便益とリスクの両面を内包する構造となっている。

SCSの固有性

注目すべきは、この4軸すべてが揃っているのは現時点で中国のみという点である。 他国でも部分的に類似した要素は存在する——金融信用スコア（米国のFICO、ドイツのSchufa等）、 行政データベース、規制上のインセンティブ。しかし、Horizons（2024）が指摘するように、 「中国のシステムの特徴はその規模と範囲、そして政府全体の戦略と方向性にあ

る」。 これらを国家主導で統合し、省庁横断的に連動させ、民間プラットフォームを 組み込んだ包括的システムは、中国以外には見られない。

この固有性は、中国の政治体制・行政能力・デジタルエコシステムの特殊な組み合わせに 起因する。党・国家の一元的指導がトップダウン設計を可能にし（ガバナンス軸）、 強力な行政権限が省庁間データ共有を実現し（データフロー軸）、 法的手続きを経ない行政的制裁が許容され（インセンティブ軸）、 巨大テック企業が国家の要請に応じてデータを提供する（官民関係軸）。 これらの条件が同時に成立することで、SCSは中国固有の制度として機能している。

次章への展望

次章では、この構造が企業経営環境に与える影響を検討する。 SCSが公権力に付与するパワーは、企業にとっていかなる便益・コスト・リスクを もたらすのか。Lin (2022) や堀内 (2019) の議論を踏まえ、 4軸分析から導かれる経営学的含意を整理する。

注釈

^1: 3レイヤーの区分は本稿の整理。Bi Honghai (2021) の制度記述を踏まえ、金融信用・行政社会信用・民間スコアを区別する。

[^2]: Bi Honghai p.287: "though it includes the term 'credit,' this system is not based on economic credit as understood in western countries. Rather, China's social credit is derived from integrity, reputation, and trust."

[^4]: 「NDRC and PBOC…organized model-building pilot programs in 43 cities…12 model cities」（Bi Honghai p.1）。

[^5]: データフローの整理は Bi Honghai Part II を参照。

[^6]: 「two key elements…keeping, sharing, and evaluating of credit records and various incentive mechanisms, which include rewards and punishments」（Bi Honghai p.1）。

[^7]: 「共同懲戒…(1) 公的資源配分の制限…(6) 政治的権利の制限」（Bi Honghai p.312）。

[^9]: 芝麻信用のスコア範囲と評価要素については、芝麻信用公式サイト（2015）および堀内 p.176を参照。

[^10]: 2018年に信用調査機関としての許可を得たのは百行征信のみ。芝麻信用は正式な征信ライセンスを取得していない（中国人民銀行 2018）。

[^11]: 守信奨励の具体的メニューについては、Bi Honghai p.312を参照。「緑色通道」（行政手続き優先レーン）等の優遇措置が制度化されている。

[^12]: 堀内「予測アルゴリズムに基づく与信管理の功罪」p.177「技術的手段に適合するように、物事が作り変えられていく」（Winner 1986の援用）。

[^13]: 山谷剛史（2015）「中国の社会信用スコア『芝麻信用』で高得点を狙うネットユーザー」ZDNet Japan。堀内 p.177も同様の現象を指摘。

[^14]: 堀内 p.171「問題に巻き込まれる当人ですら、問題が生じていることを容易には把握できない」。

[^15]: Botsman (2017) "Big data meets Big Brother as China moves to rate its citizens," WIRED. 堀内 p.178も引用。

[^16]: 「once the joint punishment action is initiated… its effect will far exceed the local jurisdiction… a decision made by a county government may have nationwide effects」（Bi Honghai p.322）。

[^20]: Zhang et al. (2025) "Does the social credit system construction reduce enterprises' overinvestment? quasi-natural experimental evidence from China." *PLOS ONE*. DID分析による過剰投資抑制の実証。

[^21]: Liang, F., Das, V., Kostyuk, N., & Hussain, M. M. (2018). "Constructing a data-driven society: China's social credit system as a state surveillance infrastructure." *Policy & Internet*, 10(4), 415-453. p.415: "SCS aims to centralize data platforms into a big data-enabled surveillance infrastructure… reward/punishment."

[^22]: MERICS (2021) *China Monitor 67: Social Credit System*. p.9-10: 統一的な全国スコアではなくリスト運用が中心で、信用修復が制度化されている点を指摘。

第2章：SCSが企業経営環境に与える影響

2.1 本章の問い

分析対象：商務誠信と企業社会信用システム（CSCS）

第1章では、SCS全体の制度アーキテクチャを4軸で分析した。 SCSは2014年規画綱要において、政務誠信・商務誠信・社会誠信・司法公信の 4領域に分類されている（1.3.1参照）。

本章が焦点を当てるのは、このうち**商務誠信**——企業の取引・契約履行に 関わる信用——の領域である。

商務誠信はSCSの政策カテゴリであり、「商務領域誠信体系建設」として 国家の信用情報共有基盤に連結される構成要素として推進されてきた（阮 2019）。 **企業社会信用システム（Corporate Social Credit System: CSCS）**は、 この商務誠信を省レベルで具体的に制度化した評価システムである（注X）。 Lin (2022) によれば、CSCSは企業の公的信用評価を通じて行政監督の強度を調整し、企業行動を誘導する仕組みとして機能している。

本稿では、商務誠信を政策上の目的カテゴリ、CSCSをその制度的実装と整理し、 両者を「企業向けSCS」として一体的に扱う。

4軸分析との接続

第1章の4軸分析は、SCSが公権力に以下の能力を付与することを明らかにした。 すなわち、国家が「失信」を定義し（ガバナンス）、 省庁横断的にデータを集約・共有し（データフロー）、 連合懲戒・連合激励で行動変容を促し（インセンティブ設計）、 民間の技術とデータを動員しつつ統制を維持する（官民関係）。

この構造は、企業経営環境に対して両面的な影響を与える。

一方では、データ統合による行政手続きの効率化、 取引相手の信用情報へのアクセス、融資環境の改善といった便益をもたらす。 Zhang et al. (2025) は、SCSパイロット都市において 企業の過剰投資が有意に減少したことを実証している。

他方では、定義権力の国家集中は予見可能性を低下させ、 インセンティブ設計は「法令遵守以上」の行動圧力を生む。 Lin (2022) は、CSCSが企業行動を国家が望む方向へ誘導する 政策ツールとして機能していると論じた。 堀内 (2019) は、評価基準への過剰適応（逆適応）が イノベーションを抑制するリスクを指摘している。

本章では、これら便益・コスト・リスクを整理し、 その構造的源泉を第1章の4軸分析に立ち返りながら検討する。

（注X）浙江省は2021年に企業信用評価結果を公表した最初の省であり、 以後、山東省・陝西省・江蘇省など複数の省が独自の評価基準を整備している（Lin 2022）。

2.2 便益

本節では、SCSが企業経営環境にもたらす便益を整理する。

便益の選定基準

SCSが企業にもたらしうる便益は多岐にわたるが、本節では第1章の4軸分析から 論理的に導かれるものに焦点を当てる。
具体的には、以下の対応関係に基づき 4つの便益を検討する。

4軸	導かれる便益
データフロー	行政手続きの効率化、取引コストの低下
インセンティブ設計	コンプライアンス意識の向上

データフロー＋官民関係	融資・資金調達環境の改善

この選定は、便益の網羅的な列挙ではなく、SCSの制度構造から なぜその便益が生じるかを説明可能なものに限定するためである。

2.2.1 行政手続きの効率化

SCSの便益として最も直接的なものは、行政手続きの効率化である。 この便益は主に**データフロー軸**から導かれる。

第1章で分析したように、2015年に導入された統一社会信用代码（USCC）は、 従来分散していた営業許可番号・組織コード・税務登録番号を統合した 単一の識別子である（1.3.2参照）。これにより、企業は一つの識別子で 登記・納税・補助金申請・輸出入手続き等を行えるようになった。

この統一識別子を基盤として、中国では「一網通弁」（YiWang TongBan）と呼ばれる 政府のオンライン行政サービスプラットフォームが整備されている。 一網通弁は国務院が運営し、企業設立、法人登記、納税手続き、労務手続き、 社会保険の登録など、起業から運営に必要な多くの手続きを オンラインで完結させることを可能にしている（チームTEMB 2024）。

中国政府の公式発信では、この効率化が「便民恵企」（市民・企業への利便性向上） として強調されている（NDRC 2024）。

2.2.2 取引コストの低下

第二の便益は、取引相手の信用情報へのアクセスによる取引コストの低下である。 これも**データフロー軸**から導かれる。

NECIPS（国家企業信用情報公示系統）およびCredit China（信用中国）を通じて、 企業は取引相手の登記情報・行政処罰歴・ブラックリスト掲載状況等を 無料で参照できる（1.3.2参照）。これにより、契約締結前の 相手先調査（デューデリジェンス）コストが削減される。

1.2.1で確認したように、SCS導入以前の中国市場は「信頼の欠如（Trust Deficit）」 に起因する深刻な取引コストに直面していた。詐欺、契約不履行、品質偽装といった 問題が頻発し、取引の安全性確保に多大なコストを要した。 SCSは、信用情報の公開・共有を通じて情報の非対称性を緩和し、 この取引コストを構造的に低減させる機能を持つ。

2.2.3 コンプライアンス意識の向上

第三の便益は、記録・公開されることによる規律付けである。 これは主に**インセンティブ設計軸**から導かれる。

連合懲戒の仕組み——「一処失信、処処受限」——は、違反情報が 複数の行政領域に波及することを意味する（1.3.3参照）。 この構造は、企業に対して法令遵守のインセンティブを強化する。

Zhang et al. (2025) は、2015年から2018年にかけてのSCSパイロット都市を 準自然実験として、上場企業の過剰投資への効果をDID（差分の差分）分析で検証した。 主な発見は以下の通りである：

- SCSパイロット都市の企業は、非パイロット都市と比較して 過剰投資が有意に減少した（係数 -0.368、1%水準で有意）
- この効果は、内部統制の向上、リスク監視の強化、営業環境の改善という 3つの経路を通じて実現された
- 効果は東部地域、大規模企業、非製造業で顕著であった

これは、SCSが企業の投資行動を規律付け、 資本配分の効率性を高める効果を持つことを示唆する実証的証拠である。

2.2.4 融資・資金調達環境の改善

第四の便益は、信用情報の可視化による融資アクセスの改善である。 これは**データフロー軸**と**官民関係軸**の連動から導かれる。

従来、中国では銀行取引履歴を持たない中小企業・個人事業主は 融資を受けることが困難であった。PBOCの信用データベースは 人口の約25%しかカバーしておらず、「信用情報の空白」が存在した（1.3.4参照）。

ここで、政府主導の信用融資と民間プラットフォームの信用サービスを区別する必要がある。 「信易貸」は、NCISPに蓄積された公的信用情報を活用し、 銀行が中小企業に融資を行う政府主導のプログラムである。 これに対し、芝麻信用等の民間スコアリングは、 自社エコシステム内のサービス優遇やP2P融資に用いられるものであり、 公的な征信制度とは制度上分離されている（1.3.4参照）。 本節で論じる融資環境の改善は、主に前者——公的信用情報を活用した 銀行融資へのアクセス拡大——を指す。

信易貸は、SCSのデータフロー軸——すなわちUSCCによる企業識別と NCISPによる情報共有基盤——を活用した融資プログラムである。 これは本章が焦点を当てるCSCS（省レベル企業信用評価）とは直接同一ではないが、 同じSCSインフラを基盤としており、商務誠信領域における 企業の融資環境改善を示す指標として参照できる。

国家発展改革委員会の発表によれば、全国一体化融資信用サービスプラットフォームを 通じた銀行融資の累計額は、2022年6月末の8.8兆元から2024年末には35.1兆元へと 約4倍に拡大した（NDRC 2022; NDRC 2025）。 うち担保なしの信用貸款は2.1兆元から8.7兆元へと増加しており、 公的信用情報の活用が融資アクセス拡大に寄与していることを示す。

以上は融資へのアクセス拡大という「量」の改善である。 これに加え、SCSは信用評価に応じた優遇措置を通じて「条件」の改善ももたらす。

第1章で分析した連合激励（1.3.3参照）の具体例として、 税務信用A評価を獲得した企業には以下の優遇措置がある： 輸出税還付の処理期間短縮（15日→5日）、税関手数料の免除、 低金利融資へのアクセス。これらは、良好な信用記録を持つ企業に対して 資金調達の条件面での優位性を付与する仕組みである。

このように、SCSのデータフロー軸とインセンティブ設計軸は、 融資の「量」（アクセス拡大）と「条件」（優遇措置）の両面から 企業の資金調達環境を改善する構造を持つ。

2.2.5 小括

以上の便益は、SCSの4軸構造から論理的に導かれるものである。 データフローの統合が行政効率化と取引コスト低下をもたらし、 インセンティブ設計がコンプライアンス意識を向上させ、 官民関係の連動が融資環境を改善する。

ただし、これらの便益は「SCSが適切に機能している限り」において実現する。 次節以降では、同じ4軸構造から生じるコストとリスクを検討する。

2.3 コスト

前節で整理した便益は、企業にとって無償で得られるものではない。 SCSへの対応には一定のコストが伴う。本節では、企業が確実に負担する コストを整理する。

便益とリスクの間に「コスト」を位置づける理由は、 便益を享受するために必要な対価（コスト）と、 構造上発生しうる負の可能性（リスク）を区別するためである。

2.3.1 コンプライアンス対応コスト

第一のコストは、信用評価基準への対応に伴う負担である。 これは主に**インセンティブ設計軸**から導かれる。

インセンティブ設計軸は、連合懲戒・連合激励を通じて企業行動を方向づける（1.3.3参照）。 企業がこのインセンティブ構造に適切に対応し、良好な評価を維持するためには、 評価基準に沿った社内体制の整備が必要となる。

具体的には、法令遵守状況の文書化・記録管理、内部監査体制の構築、 従業員への研修・教育、SCS対応の専門人材確保または外部コンサルタントの活用 等が想定される。

加えて、Lin (2022) が指摘するように、CSCSの評価基準は省ごとに異なる。 浙江省、山東省、江蘇省等はそれぞれ独自の評価指標を持ち、 重点項目や配点も異なる。複数の省で事業を展開する企業は、 それぞれの省の基準に同時に対応する必要があり、 対応コストは事業範囲に比例して増大する。

さらに、評価基準自体が政策の変化に伴い更新されるため、 企業は継続的に規則の変更を追跡し、対応を調整する必要がある。 これは一時的な導入コストではなく、継続的な運用コストとなる。

これらのコストは、大企業にとっては既存のコンプライアンス部門で 吸収可能な場合が多いが、中小企業にとっては相対的に重い負担となりうる。 2025年に発表された「中小企業合規管理促進指導意見」の解説においても、 「合規体系の構築・運営には継続的な人材・物資・財力の投入が必要であり、 資金繰りが厳しい中小企業にとっては大きな負担となりうる」と指摘されている （金諾律師事務所 2025）。

SCSの便益である融資アクセス改善が中小企業を主なターゲットとしていることを 踏まえると、便益の享受主体とコスト負担能力の間に 構造的なミスマッチが生じる可能性がある。

2.3.2 システム・報告対応コスト

第二のコストは、データ提出・報告義務に伴う実務負担である。 これは主に**データフロー軸**から導かれる。

データフロー軸は、企業情報の統合・共有を通じて便益をもたらす（2.2参照）。 しかし、データ統合が機能するためには、企業が自社の情報を 行政プラットフォームに提出・報告する義務を果たす必要がある。

従来から企業は年次報告（年報）の提出義務を負っていたが、 SCSはこれを拡張し、信用情報プラットフォーム（NECIPS等）へのデータ連携、 行政指定のデータ形式・システム規格への対応、 自社の信用状況の継続的モニタリング等を追加的に求める。 これらは事業を継続する限り発生する継続的な実務負担である。

SCS固有のコストとして特に重要なのは、「信用修復」手続きである。 ブラックリストに掲載された企業が信用を回復するためには、 以下のプロセスを経る必要がある。

2025年6月に国務院が発表した「信用修復制度完善実施方案」によれば、 信用修復には以下の要件がある：

必要書類：

- 信用修復申請書
- 守信承諾書（今後の遵法を誓約）
- 違反是正完了の証明書類（罰金領収書、整改証明等）
- 市場監管領域については「准予信用修復決定書」が別途必要

審査期間：

- 「信用中国」サイトは申請受理から10営業日以内に審査完了
- 市・省・国の三級審査を経る

公示期間（審査前に経過が必要）：

失信程度	公示期間
軽微	最長3ヶ月（または公示なし）
一般	3ヶ月〜1年
重大	1年〜3年

信用修復が完了するまでの間、企業は入札参加制限、融資条件悪化、 行政審査の厳格化等の連合懲戒を受け続ける（1.3.3参照）。 この「修復待機期間中の機会損失」は、従来の行政処罰には存在しなかった SCS固有のコストである。

2.3.3 小括

以上のコストは、SCSの便益を享受するための対価として 構造的に発生するものである。

整理すると、コンプライアンス対応コストはインセンティブ設計軸から、 システム・報告対応コストはデータフロー軸から導かれる。 いずれも便益を生む構造の「裏面」として必然的に発生する負担である。

便益とコストの収支は企業規模・業種・事業地域によって異なる。 特に、複数省で事業展開する企業や、コンプライアンス体制が 未整備の中小企業にとっては、コスト負担が相対的に重くなる。 政策文書においてもこの点は課題として認識されており、 「合規服務券」等の支援策が検討されている（金諾律師事務所 2025）。

次節では、コストとは異なり、SCSの構造上「発生しうる」負の可能性—— すなわちリスク——を検討する。

2.4 リスク

前節では、SCS対応に伴い確実に発生するコストを整理した。 本節では、コストとは異なり、SCSの構造上「発生しうる」負の可能性 ——すなわちリスク——を検討する。

ここでいうリスクとは、SCSが適切に機能しなくなった場合、 あるいは構造自体が内包する負の帰結が顕在化した場合に企業経営環境に生じる損害の可能性を指す。

2.4.1 予見可能性の低下

第一のリスクは、企業にとっての予見可能性の低下である。 これは主に**ガバナンス軸**から導かれる。

第1章で分析したように、SCSにおける「失信」の定義権は国家に集中しており、 その行使を牽制する独立した司法審査や立法的統制は構造上存在しない（1.3.1参照）。 この構造は、以下の経路で予見可能性を低下させる。

定義の曖昧さ・拡張可能性： 「失信」の範囲は法令違反に限定されず、政策文書や行政指導によって拡張されうる。 企業にとって、どの行為が「失信」と認定されるかの境界線が不明確となり、 リスク評価が困難になる。

地方ごとの運用差異： Lin (2022) が指摘するように、CSCSの評価基準は省ごとに異なる。 同一の行為が、ある省では問題とされず、別の省では減点対象となる可能性がある。 複数省で事業展開する企業にとって、この運用差異は予見可能性を著しく低下させる。

事後的な基準変更： 評価基準は政策の変化に伴い更新される。 企業が過去の基準に基づいて行動していたとしても、 新基準の遡及適用によって不利益を被るリスクが構造上存在する。

法治国家における「法の支配」は、ルールの事前明示と安定的適用を前提とする。 SCSのガバナンス軸は、この前提を構造的に弱体化させる可能性を持つ。

2.4.2 逆適応とイノベーション抑制

第二のリスクは、評価基準への過剰適応（逆適応）とイノベーションの抑制である。 これは主に**インセンティブ設計軸**から導かれる。

堀内 (2019) は、SCSにおける「逆適応」のリスクを指摘した。 連合激励（レッドリスト）は、評価基準を満たす企業に優遇措置を与える。 これは一見、善行を促進する仕組みに見える。 しかし、優遇を得るために企業が評価基準に過剰適応すると、 基準に含まれない活動——特にグレーゾーンでの挑戦的な試み——が萎縮する。

破壊的イノベーションへの影響

この構造は、既存市場を根本から変革する「破壊的イノベーション」に対して 抑制的に働く可能性がある。

Uberのライドシェア事業はこの問題を考える好例である。 アメリカにおいてUberは、既存のタクシー規制との緊張関係の中で事業を拡大し、 都市交通のあり方を根本から変えた。既存規制の「グレーゾーン」で 事業を開始し、利用者と運転手の支持を背景に規制環境を変えていく ——これが破壊的イノベーションの典型的な経路である（Coral Capital 2021）。

一方、日本ではUberのライドシェア事業は道路運送法との衝突により 実質的に挫折した。規制当局との交渉過程で事業モデルの変更を余儀なくされ、 当初想定した形でのサービス展開は実現していない。

SCS環境下では、このような既存規制との緊張関係を伴うビジネスモデルは、 法的リスクに加えて信用評価上のリスクも負うことになる。 既存市場の秩序を前提とした評価基準の下では、 その秩序を破壊しうるイノベーションは不利な立場に置かれやすい。 企業が挑戦を回避し、既存秩序への適応を優先する傾向が 強まる可能性は否定できない。

評価基準への過剰適応

逆適応のリスクは、イノベーション抑制にとどまらない。 評価基準を維持するために、本来あるべき経営判断を歪めるリスクも 構造上存在する。

例えば、財務健全性が評価指標に含まれる場合を考える。 国家的なインフラプロジェクトへの参加等で、当初想定を超える特別損失が発生したとする。本来であれば、会計原則に従い 適正額を計上すべきである。しかし、スコア低下を回避したい企業は、 計上額を抑制しようとするインセンティブを持ちうる。

これは仮説的な例であるが、評価基準への適応が目的化した場合に 生じうる構造的リスクを示している。企業行動が「正しいこと」ではなく 「評価されること」に向かうとき、情報の信頼性や意思決定の質が 損なわれる可能性がある。

堀内が指摘した「逆適応」の本質は、まさにこの点にある。

2.4.3 政策誘導ツール化

第三のリスクは、SCSが企業行動を国家の望む方向へ誘導する政策ツールとして 機能することである。これも**インセンティブ設計軸**から導かれる。

Lin (2022) は、CSCSが単なるコンプライアンス促進装置ではなく、 企業行動を国家の政策目標に沿って方向づける誘導メカニズムとして 機能していることを論じた。

連合激励（レッドリスト）は、法令遵守を超えた「望ましい行動」に 優遇措置を付与する。どの行動が「望ましい」とされるかは、 時々の政策優先度によって変化する。 環境配慮、技術革新、地域貢献等、政府が推進したい行動が 評価基準に組み込まれることで、企業は政策方向への同調を促される。

これは、市場メカニズムを通じた資源配分とは異なる論理である。 企業が競争優位を追求するのではなく、 政府の評価基準に適合することで優遇を得るという構造は、 資源配分の効率性を歪める可能性がある。

また、政策誘導が強化されるほど、企業の自律的意思決定の余地は縮小する。 2.5で論じる「企業経営のデジタルツイン化」と相まって、 企業が政府の期待する行動パターンに収斂していくリスクが存在する。

2.4.4 制度変化の不確実性

第四のリスクは、制度自体の変化に伴う不確実性である。 これは**ガバナンス軸**から導かれる。

SCSは、包括的な法律ではなく、政策文書・行政規則・地方条例等の 重層的な規範によって構成されている（1.3.1参照）。 「社会信用法」の制定は長年議論されているが、2025年時点で未成立である。

この法制化の遅れは、以下のリスクをもたらす。

政策重点のシフト： 法律ではなく政策に依拠する制度は、政策優先度の変化に応じて 急速に変容しうる。企業が現行基準に適応しても、 政策重点のシフトによって投資が無駄になるリスクがある。

体制変化・世代交代時のリスク： 政策主導の制度は、政治指導部の交代に伴い方向転換する可能性がある。 現在は便益として機能している構造が、 将来の政策変更によってリスクに転化する可能性は排除できない。

遡及的な再評価： 法的根拠が不明確な制度は、過去の行為に対する評価が 事後的に変更されるリスクを内包する。

日本企業が中国市場で事業展開する際には、 これらの制度変化リスクを長期的な事業計画に織り込む必要がある。

2.4.5 データ集約に伴うセキュリティリスク

第五のリスクは、データの集約・共有に伴うセキュリティ上の脆弱性である。 これは**データフロー軸**から導かれる。

第1章で分析したように、SCSはNCISP（国家信用情報共有プラットフォーム）を 中核として、省庁横断的な信用情報の集約・共有を実現している（1.3.2参照）。 このデータ統合は行政効率化と取引コスト低下をもたらす一方で、 大規模なデータ集約に固有のセキュリティリスクを内包する。

Haciyakupoglu et al. (2021) は、社会信用システムにおけるデータ集約が ハッキング、個人情報窃取、データ操作といったサイバーセキュリティリスクを 増大させることを指摘した。集中化されたデータベースは、 攻撃者にとって高価値の標的と

なりうる。

このリスクは企業経営環境に以下の形で影響する。

競争上の不利益： 信用情報への不正アクセスにより、企業の取引先情報、財務状況、 行政処分歴等が競合他社や悪意ある第三者に流出する可能性がある。

二次被害の拡大： SCSのデータ連携構造により、一箇所でのセキュリティ侵害が 複数の行政領域に波及しうる。企業の信用情報が改竄された場合、 その影響は融資・許認可・入札参加等の多領域に及ぶ。

制度への信頼低下： セキュリティインシデントが発生した場合、SCS全体への信頼が損なわれ、 本来の便益（取引コスト低下等）が減殺される可能性がある。

SCSの便益がデータ集約に依存している以上、 このセキュリティリスクは構造的なトレードオフとして認識する必要がある。

2.4.6 制裁の波及リスク

第六のリスクは、連合懲戒による制裁の波及である。 これは**インセンティブ設計軸**から導かれる。

第1章（1.3.3）で分析したように、失信被執行人リストへの掲載は、 民事判決の不履行を要件とする。この意味で、制裁発動には司法の介在がある。 しかし、連合懲戒によって課される不利益——航空券・高速鉄道の購入制限、 融資制限、政府調達からの排除等——は、判決内容を超えて波及する。

この構造は、企業にとって以下の点でリスクとなりうる。

制裁範囲の予測困難性： 判決内容（例：「債務を返済せよ」）から、どの範囲の不利益が課されるかを 事前に予測することが困難である。連合懲戒のMOUは分野ごとに締結されており、 企業は自社に適用されうる制裁の全体像を把握しにくい。

比例性の問題： 刑事手続きにおいては、罪刑法定主義と比例原則により、 犯罪の重大性に応じた刑罰が科される。連合懲戒においては、 判決内容と課される不利益との均衡がどのように審査されるかは明確でない。 この点は、1.3.3で「SCS固有の問題」として指摘した。

2.5 小括：公権力へのパワー集中の両面性

ガバナンス軸の位置づけ

4軸のうち、ガバナンス軸は直接的な便益を生む構造ではない。 データフロー軸が行政効率化と取引コスト低下をもたらし、 インセンティブ設計軸がコンプライアンス意識を向上させ、 融資環境を改善する——これらが便益の直接的な源泉である。

ガバナンス軸の役割は異なる。国家が「失信」の定義権を独占し、 牽制機構が不在であるという構造は、他の3軸が 便益を生むかリスクを生むかを左右する分岐点として機能する。

定義権が適切に行使される限り、データフロー・インセンティブ設計・官民関係は 市場秩序の形成に寄与する。しかし、定義権が恣意的に行使されれば、 同じ3軸がリスクの源泉に転化する。

この意味で、ガバナンス軸は企業向けSCSの便益とリスクの両面性を規定する 構造的な分岐点である。

4軸連動の構造的帰結：企業経営のデジタルツイン化

4軸の連動は、もう一つの構造的帰結をもたらす。 企業活動のデジタルツイン化である。

商務誠信領域におけるSCSの下では、企業の登記情報、納税記録、行政処罰歴、取引履歴、 信用評価結果等がデータフロー軸を通じて統合され、 リアルタイムで更新される「企業の鏡像」が政府側に形成される。 これは製造業における設備のデジタルツインと類似の構造であり、 政府は個別企業の「信用健康状態」を常時モニタリングすることが可能となる。

このデジタルツイン化は、便益とリスクの両面を持つ。

便益の側面では、データに基づく精緻な政策支援、 融資判断の効率化、リスク企業の早期発見等が可能となる。 2.2.4で確認した融資環境の改善は、このデジタルツイン化の産物でもある。

リスクの側面では、企業活動の透明化が進むことで、 競争上の不利益（競合への情報流出）、 企業の自律的意思決定の萎縮、 そして広義の監視社会化への懸念が生じる。

このデジタルツイン化の程度と企業自律性のトレードオフは、 日本が信用情報インフラを設計する際にも考慮すべき論点となる（第6章で検討）。

情報の非対称性の逆転

デジタルツイン化は、伝統的な情報の非対称性を逆転させる。

従来の市場において、企業は自社の内部情報について優位な立場にあり、 政府や取引相手は情報劣位に置かれていた。 企業向けSCSの下ではこの関係が逆転する。政府は企業の全データを統合した デジタルツインを保有する一方、企業は評価基準の全体像や スコアリングのロジックを完全には知ることができない。

この非対称性は、制度が「味方」である限り問題とならない。 しかし、何らかの理由で政府との関係が悪化した場合、 企業は圧倒的な情報劣位の中で対応を迫られる。 しかも、「失信」認定の基準を決めるのも、制裁を執行するのも、 すべて情報優位にある側である。

1.3.3で分析した連合懲戒の構造——刑事手続きを経ずに広範な不利益を課す仕組み——は、 この情報の非対称性によってさらに深刻化する。 刑事手続きであれば被告人には防御権が保障されるが、 連合懲戒においては、企業は自らに不利な情報の全体像すら 把握できないまま制裁を受けうる構造にある。

便益の条件付き性

以上を踏まえると、2.2で整理した便益は無条件に実現するものではない。 第1章で分析したように、企業向けSCSは公権力に強大なパワーを付与するが、 そのパワーを牽制する独立した機構は構造的に存在しない。

便益は「制度が適切に機能している限り」において実現する。

リスクへの転化

公権力が適切に行使されている間は、市場秩序の形成や取引コスト低下が実現する。 しかし、定義権の恣意的行使、政策重点の急変、体制変化といった局面では、 同じ構造がリスクの源泉となる。

2.4で分析したリスク——予見可能性の低下、逆適応、政策誘導、制度変化の不確実性、 データ集約に伴うセキュリティリスク——は、 いずれもこの構造的両面性から導かれるものである。

RQ2への回答

以上から、RQ2「その構造は企業経営環境にどのような便益・コスト・リスクをもたらすか」 に対する回答は次のように整理できる。

区分	内容	主な源泉
便益	行政効率化、取引コスト低下、コンプラ意識向上、融資環境改善	データフロー、インセンティブ設計
コスト	コンプライアンス対応コスト、システム・報告対応コスト	インセンティブ設計、データフロー
リスク	予見可能性の低下、イノベーション抑制、政策誘導、制度変化の不確実性、セキュリティリスク	ガバナンス（定義権集中）、インセンティブ設計、データフロー

これらは、第1章で分析した4軸構造——特に定義権力の集中と牽制機構の不在——から 論理的に導かれるものである。

次章では、この中国の企業向けSCS構造を比較基準として、日本の信用情報インフラを 同一の4軸で分析する。

第3章：日本の信用情報インフラの現状を4軸で整理する

3.1 本章の問い

第1章では、中国社会信用システム（SCS）の制度アーキテクチャを4軸——ガバナンス、 データフロー、インセンティブ設計、官民関係——で分析した。 第2章では、その構造が企業経営環境にもたらす便益・コスト・リスクを検討した。

本章では、同一の4軸を用いて日本の信用情報インフラを分析する。 その目的は、第4章における比較分析の基盤を構築することにある。

分析対象の範囲

日本には、中国SCSのような国家統合型の社会信用システムは存在しない。 しかし、信用情報に関わるインフラは複数存在する。本章では以下を分析対象とする。

領域	主な制度・機関
金融信用情報	指定信用情報機関（CIC、JICC、KSC）
企業信用調査	民間調査会社（帝国データバンク、東京商工リサーチ等）
行政処分情報	各省庁による個別公開

これらは統合されておらず、制度的な連携も限定的である。 しかし、4軸の観点から「何が存在し、何が存在しないか」を明らかにすることで、 比較分析のための基盤を得ることができる。

本章の問い

本章が答える問いは以下である。

> *日本の信用情報インフラは、4軸で見たとき、どのような構造的特徴を持つか。*

この問いへの回答は、第4章の比較分析を経て、 RQ3（設計選択肢と成立条件）に答えるための基盤となる。

3.2 ガバナンス軸：定義権力の分散構造

法的根拠と所管の分立

日本の信用情報制度は、複数の業法に基づき、複数の省庁が所管する分立構造を持つ。

法律	所管	対象
貸金業法	金融庁	貸金業者（消費者金融等）の信用情報
割賦販売法	経済産業省	クレジット・割賦販売の信用情報
銀行法	金融庁	銀行の与信管理（信用情報機関の直接規制ではない）
個人情報保護法	個人情報保護委員会	信用情報を含む個人情報全般

この構造において、「信用」の定義は各業法の目的に限定される。 貸金業法は「返済能力の調査」（第13条）、割賦販売法は「支払可能見込額の調査」（第30条の2）を それぞれ義務づけており、信用情報の収集・利用はこれらの目的の範囲内に制約される。 すなわち、日本の制度における「信用」は金融取引上の返済能力に限定されている。

指定信用情報機関制度

貸金業法および割賦販売法は、「指定信用情報機関」制度を設けている。 これは、一定の基準を満たす信用情報機関を行政が「指定」し、 貸金業者・クレジット業者に対して当該機関への照会・登録を義務づける仕組みである。

現在、以下の3機関が指定を受けている。

機関	指定根拠	設立母体
CIC	割賦販売法・貸金業法	クレジット業界
JICC	貸金業法	消費者金融業界
KSC	（指定なし）	全国銀行協会

KSC（全国銀行個人信用情報センター）は、銀行法に基づく指定信用情報機関ではないが、 全国銀行協会の自主ルールに基づき運営されている。

この「指定」制度は、信用情報機関に対する行政の関与を制度化しつつも、 運営主体は民間（業界団体）に委ねる構造となっている。 行政は基準適合性の審査と監督を行うが、制度設計や運営の主体ではない。

定義権力の制約

日本の信用情報制度において、「何を信用情報として収集するか」は 法律および政省令で限定的に規定されている。

貸金業法施行規則第30条の13は、指定信用情報機関が収集・保有できる情報を列挙しており、 これを超える情報の収集は認められない。具体的には、氏名・住所・生年月日等の本人識別情報、 契約内容、返済状況、債務整理の有無等に限定される。

信用情報の定義は立法によって限定され、行政がこれを拡張する裁量は法的に制約されている。

牽制機構の存在

日本の信用情報制度は、三権分立の下で複数の牽制機構に服している。

第一に、制度の根拠は国会が制定する法律に置かれる。 信用情報の収集範囲や利用目的を変更するには、立法プロセスを経る必要がある。

第二に、行政機関の処分に対しては司法審査が及ぶ。 指定信用情報機関に対する行政処分、あるいは信用情報の取扱いに関する紛争は、 最終的に裁判所の審査に服する。

第三に、省庁間の所管分立それ自体が、単一機関への権限集中を防ぐ構造となっている。 金融庁、経済産業省、個人情報保護委員会がそれぞれ異なる観点から信用情報制度に関与しており、 いずれか一つの省庁が制度全体を統括する構造にはなっていない。

小括

以上のように、日本の信用情報制度のガバナンス構造は以下の特徴を持つ。

項目	日本の特徴
法的根拠	複数の業法（貸金業法、割賦販売法等）に分散
所管	複数省庁に分立（金融庁、経産省、個人情報保護委員会）
定義権の射程	金融取引上の返済能力に限定
牽制機構	三権分立、省庁間分立が機能

この分散構造は、統合的な信用システムの構築を困難にする一方で、 定義権力の集中と恣意的運用を抑制する機能を果たしている。

3.3 データフロー軸：情報の分散と限定的連携

典型的なデータフロー：クレジット取引の場合

日本における信用情報のデータフローを、クレジットカード取引を例に確認する。

① 照会（与信審査時） 消費者がクレジットカードを申し込むと、カード会社は指定信用情報機関（CIC）に照会を行う。 照会により、過去の延滞履歴や現在の債務残高を確認し、与信判断の材料とする。

② 登録（契約成立時） 審査を通過し契約が成立すると、カード会社は契約情報（契約日、利用枠等）をCICに登録する。 この登録は貸金業法・割賦販売法により義務づけられている。

③ 更新（取引継続中） 毎月の請求・入金情報が更新される。 正常に支払いが行われている限り、「$」マーク（請求通り入金）が記録される。

④ 事故情報の発生と共有（延滞時） 61日以上の延滞が発生すると、「異動情報」としてCICに登録される。 この延滞情報は、CRIN（機関間ネットワーク）を通じてJICC・KSCにも共有される。

⑤ 他機関での参照（波及効果） 後日、当該消費者が銀行で住宅ローンを申し込んだ場合、 銀行はKSCに照会し、CRIN経由でCICの延滞情報を発見する。 結果として、住宅ローン審査に影響が生じる。

このフローから、日本の信用情報システムの構造的特徴が浮かび上がる。

三機関分立と部分的共有

日本の個人信用情報は、3つの機関に分散管理されている。

機関	主な加盟会員	保有情報
CIC	クレジット会社、信販会社	クレジット契約、割賦販売
JICC	消費者金融、貸金業者	貸付契約、返済状況
KSC	銀行、信用金庫	住宅ローン、銀行取引

機関間にはCRIN・FINEという情報交流ネットワークが存在するが、 共有されるのは延滞情報等の「事故情報」に限られる。 正常取引の全面共有は行われておらず、一元的データベースは存在しない。

参照権限の限定

信用情報を参照できるのは、各機関の加盟会員に限られる。 参照目的も「与信判断」に限定されており、それ以外の目的での照会は認められない。

具体的には、以下の制約がある。

- 行政機関は信用情報機関のデータに直接アクセスできない
- 一般企業（金融機関以外）は参照不可
- 一般市民は本人開示請求のみ可能

収集範囲の限定

信用情報機関が収集できる情報は、法令で限定列挙されている。

収集される情報

- 本人識別情報（氏名、住所、生年月日等）
- 契約内容（契約日、金額、返済方式等）

- 返済状況（入金日、残高、延滞の有無等）

収集されない情報

- 行政処分・制裁情報
- 司法判決（※KSCのみ官報情報を収集）
- 税務情報
- 社会保険料納付状況
- 公共料金支払状況

日本の信用情報機関は金融取引情報のみを扱い、 行政・司法領域の情報は収集対象外である。

行政制裁情報の非統合

行政制裁情報は、各省庁が個別に公表している。

省庁	公表情報
金融庁	業務停止命令等
公正取引委員会	排除措置命令、課徴金
厚生労働省	労働基準法違反企業

これらを統合したデータベースは存在しない。 取引相手の行政処分歴を確認するには、複数省庁のサイトを個別検索する必要がある。

小括

日本の信用情報のデータフローは、以下の特徴を持つ。

項目	日本の特徴
発生源	金融取引情報のみ、行政・司法情報は対象外
管理体制	3機関が業界別に分散管理
機関間共有	延滞情報のみ共有、正常取引は非共有
参照権限	加盟金融機関・与信目的に限定
波及範囲	影響は金融取引内にとどまる

この構造は、信用情報の「目的外利用」と「分野横断的波及」を抑制する設計となっている。

3.4 インセンティブ設計軸：制裁の限定と報酬の分散

制裁の範囲

信用情報に異動情報（延滞、代位弁済、債務整理等）が記録された場合、その影響は金融取引およびその周辺に限定される。具体的には、新規クレジットカード・ローンの審査、保証会社を利用する賃貸契約の審査、携帯電話端末の分割払い審査などである。

公共交通機関の利用、行政サービス、出入国、子女の進学、公共調達への参加といった領域には、信用情報の異動履歴は影響しない。制度設計として、金融取引上の「事故」が生活全般に波及しない構造となっている。

報酬の不在と市場への委任

信用情報制度は「事故を起こした場合の不利益」を明確化する一方、「優良な顧客であること」への制度的報酬は設けていない。

優良顧客へのインセンティブは、制度の外側で市場競争を通じて提供される。各金融機関が独自の判断で金利優遇や限度額引き上げを行い、借り手は複数の選択肢から条件を比較して選ぶ。継続的な取引関係を通じた「お得意様」としての扱いも、信用情報機関を経由せず二者間で形成される。

つまり、日本の制度は「罰」を限定的に制度化し、「報酬」は市場に委ねる設計となっている。

反社会的勢力の排除

なお、反社会的勢力に対しては別枠の排除の仕組みが存在する。金融機関は暴力団排除条項に基づき取引を拒否し、2018年からは警察庁データベースとの接続も始まった。ただし、これは暴力団という特定の犯罪組織に限定された措置であり、信用情報制度の延長上にはない。

小括

日本の信用情報制度におけるインセンティブ構造は、制裁を金融取引に封じ込め、報酬を市場競争に委ねる設計となっている。

3.5 官民関係軸：民間主導と分散構造

信用情報機関の運営主体

日本の指定信用情報機関は、いずれも民間組織である。

機関	設立母体	設立年
CIC	クレジット会社の共同出資	1984年
JICC	消費者金融業界（全国信用情報センター連合会が前身）	1986年
KSC（全国銀行個人信用情報センター）	一般社団法人全国銀行協会	—

（CIC・JICCの設立年：NCS&A 2025; 創業融資ガイド; KSC：全国銀行協会）

これらは業界団体が自主的に設立したものであり、政府が設計・構築した機関ではない。行政（金融庁・経済産業省）の役割は、貸金業法・割賦販売法に基づく「指定」と監督に限られる。信用情報の収集・管理・提供という実務は、一貫して民間が担っている。

民間信用調査会社

企業信用の領域では、帝国データバンクと東京商工リサーチが主要なプレイヤーである。両社は完全な民間企業であり、政府との制度的な連携は存在しない。

これらの調査会社は、独自の調査員ネットワークと取材活動によって企業情報を収集し、信用評点を付与している。その評点は取引先の与信管理や金融機関の融資判断に広く利用されているが、政府の行政判断や公共調達に制度的に組み込まれているわけではない。

決済インフラの構造

日本の決済インフラは、国際ブランド（VISA、Mastercard、JCB）を中心に構成されている。クレジットカード決済のデータは、これらの国際ネットワークを通じて処理される。

近年はPayPay、楽天ペイ、d払いといった国内QRコード決済も普及しているが、これらが決済市場全体を支配しているわけではない。2023年のキャッシュレス決済比率は39.3%であり、その内訳はクレジットカードが83.5%、コード決済が8.6%、電子マネーが5.1%、デビットカードが2.9%と分散している（経済産業省 2024）。

この構造の帰結として、決済データは単一のプラットフォームに集約されていない。各決済事業者がそれぞれのデータを保有し、それらが統合されて政府や特定の機関に流れる仕組みは存在しない。

官民分離の構造

以上を総合すると、日本の信用情報インフラにおける官民関係は「分離」を基調としている。

政府が行わないこと：

- 信用情報機関の設計・構築・運営
- 信用情報の直接収集
- 信用スコアの定義・算出
- 決済データの集約

政府が行うこと：

- 法律に基づく指定・監督
- 消費者保護のための規制

民間事業者は市場競争の中で信用情報サービスを提供し、政府は規制者として外側から監督する。この構造では、信用情報の収集範囲も利用目的も、基本的に民間の判断と市場原理に委ねられている。

小括

日本の信用情報インフラにおける官民関係は、民間主導・政府監督という構造をとる。信用情報機関は業界が自主的に設立し、決済データは国際ネットワークと複数の国内事業者に分散している。政府は制度の設計者・運営者ではなく、規制者にとどまっている。

3.6 小括：日本型信用情報インフラの構造

4軸による整理

本章では、第1章で提示した4軸分析枠組みを用いて、日本の信用情報インフラを記述した。その構造は以下のように整理できる。

軸	日本の特徴
ガバナンス	業界自主規制が基盤。定義権は民間事業者に分散。政府は法律に基づく指定・監督にとどまる
データフロー	目的別に分断（CIC/JICC/KSC）。統一識別子・統合プラットフォームなし。決済データは国際ネットワークと複数事業者に分散
インセンティブ設計	制裁は金融取引に封じ込め。報酬は制度化されず市場競争に委ねる
官民関係	民間主導。信用情報機関は業界が設立・運営。政府は規制者として外側から監督

この構造は、信用情報インフラを「与信判断のための最低限の共有基盤」として位置づけ、その範囲を金融取引に限定し、運営を民間に委ねる設計となっている。

日本における議論

日本の信用情報インフラに対しては、国内でも複数の視点から議論がある。

一方では、中国のフィンテック発展を「我が国への示唆」として紹介する論考がある。李（2019）は、中国ではビッグデータとAIを活用した信用評価により、従来は融資困難とされた中小企業への資金供給が可能になったと論じ、日本の金融機関への示唆を述べている。実際、日本でも2017年以降、J.Score、LINE Credit、Yahoo!スコアなど民間事業者が信用スコア

サービスを開始した。しかし、これらのサービスはいずれも定着には至らず、J.Scoreは2022年にサービスを終了、Yahoo!スコアも2020年に終了している（大屋, 2023）。

他方で、林（2022）と大屋（2018）は共通して、民間事業者が個別にスコアリングを行い、それぞれのサービス内で活用する限りにおいては、公正な取引を促進する機能を持ちうると評価する。大屋は「個々の事業者による対応の基礎として用いられる場合にはむしろ同等のものを同様に扱うという正義の原則にかない、反差別的なものとして評価できる」と述べている。

ただし大屋は、「その最大の問題として国家が統一的な『社会信用システム』へと成長させる場合」を挙げ、セバスチャン・ハイルマンの「デジタル・レーニン主義」概念を援用しながら、その危険性を指摘している。国家が信用情報を一元的に集約し、生活全般に波及する制裁・報酬システムを構築することは、近代社会の基本原理に抵触する——これが大屋の懸念である。

この視点に立てば、日本の信用情報インフラが持つ「分散」「限定」「民間主導」という特徴は、単なる未発達や遅れではなく、一定の規範的意義を持つ構造として理解できる。もっとも、林（2022）が指摘するように、信用スコアが社会に普及した場合の規律のあり方については、米国の事例も参照しつつ検討する必要がある。

次章への展望

もっとも、日本の構造が「望ましい」かどうかは、他国との比較を通じてより精緻に検討する必要がある。次章では、EU・米国の信用情報インフラを分析し、日本との異同を明らかにすることで、それぞれの構造が持つ含意を考察する。# 第４章 米国・EUの制度を参照し、権利救済と監査の観点から評価基準を抽出する

4.1 本章の問い

第1章では中国のSCSを、第3章では日本の信用情報インフラを、それぞれ4軸に沿って記述した。日本の信用インフラが今後どのような方向に展開しうるかを考える上で、他国の設計選択を整理しておくことは有用である。

本章では、米国およびEUの制度的枠組みを整理する。具体的には、以下を検討する：

- 米国は、市場主導の信用情報インフラをいかなる制度で規律しているか
- EUは、データ主体の権利保護をいかなる枠組みで実現しているか
- これらの設計選択は、いかなる条件のもとで成立しているか

4.2 米国：市場主導・目的限定モデル

米国の信用情報インフラについては、林（2022）が詳細な整理を行っている。以下、その概要を示す。

4.2.1 基本構造

米国では、民間の消費者信用報告機関（Consumer Reporting Agency: CRA）がインフラの中核を担う。Equifax、Experian、TransUnionの3社が市場を寡占し、消費者の支払履歴、職歴、学歴等を収集・提供する。信用スコアとしてはFICOスコアが広く普及している。

4.2.2 FCRAによる規律

このインフラを規律するのが、1970年制定の公正信用報告法（Fair Credit Reporting Act: FCRA）である。FCRAは、CRAを「消費者信用報告を第三者に提供する目的で情報を収集または評価する者」と定義し、利用目的の限定（与信、雇用、保険等）、消費者への開示義務、正確性確保のための異議申立て手続等を定めている。

4.2.3 近年の展開

近年では、オルタナティブ・データ（公共料金、通信費等）を用いたスコアリングも登場している。林（2022: 56-57）によれば、2015年にリリースされたFICO Score XDはその一例であり、従来は信用スコアを取得できなかった層への与信機会拡大が期待される一方、データ正確性やセンシティブな属性情報の代理変数による差別的影響への懸念も指摘されている（林 2022: 57-58）。

堀内（2019）によれば、2017年にニューヨーク市議会は市当局による差別的なアルゴリズムの使用を禁止する条例を可決し、第三者機関（タスクフォース）による監査の枠組みを規定した。この第三者監査アプローチについては4.4で改めて検討する。

4.2.4 成立条件

米国モデルの成立条件について、Jentzsch（2003）は米国とEUの信用報告システムを比較し、米国では規制が相対的に少なく、民間の信用情報機関が全国規模で競争していることを指摘している。また、FCRAは民間企業による個人情報利用を規制する最初の連邦法であり（EPIC 2024）、消費者は損害を受けた場合に訴訟を提起できる仕組み（private litigation）が規律の一端を担っている。

4.3 EU：権利保護・規制的モデル

4.3.1 基本構造

EUには統一的な信用情報インフラは存在せず、各加盟国ごとに制度が異なる。代表例として、ドイツのSCHUFA（1927年設立）が挙げられる。SCHUFAは銀行・小売業者等が所有する民間企業であり、約6800万人の個人データを保有し、年間1億6500万件以上の信用照会を処理している（BIIA 2024）。

4.3.2 GDPRによる規律

EUの信用情報インフラを規律する中心的な法令が、2018年施行の一般データ保護規則（GDPR）である。GDPRは「自動処理のみに基づいて重要な決定を下されない権利」（22条）を認めている。2023年12月の欧州司法裁判所判決（Case C-634/21）は、信用情報機関によるスコア算出自体がこの規定の適用対象となりうることを確認した。

ただし堀内（2019）は、個人の異議申立てを前提とするGDPRの枠組みには構造的な限界があることを指摘している。問題が生じているか否かを当事者が容易に把握できない場合、異議申立ての機会や動機を持ち得ないためである。この論点については4.4で改めて検討する。

4.3.3 AI規制法による社会信用スコアリングの禁止

2024年8月、AI規制法（Regulation (EU) 2024/1689）が発効した。同法はリスクベースアプローチを採用し、社会信用スコアリングを第5条1項(c)において禁止している。禁止の要件は、一定期間にわたり社会的行動または個人的特性に基づいて個人を評価・分類し、かつ当該スコアがデータ収集文脈と無関係な不利益、または不当・不均衡な不利益をもたらす場合である。

ただし同法前文（Recital 31）は、「特定の目的のために行われる適法な個人評価」は許容されるとしており、金融機関による与信判断のための信用スコアリングは禁止対象外である。

4.3.4 成立条件

EUモデルの成立条件として、Whitman（2004）は欧米のプライバシー法制の差異を「尊厳対自由」として整理した。欧州大陸のプライバシー法は個人の尊厳保護を目的とし、この概念は第二次世界大戦中のナチス体制による監視の経験を経て確立された。1983年のドイツ連邦憲法裁判所による国勢調査判決は「情報自己決定権」を導出し、これが後のEUデータ保護法制の基盤となった。

4.4 規制アプローチの射程と限界

4.4.1 欧米のアプローチが対応する範囲

4.2および4.3で概観したように、欧米の信用情報規制には二つの基本的アプローチが存在する。

第一は、**個人の権利行使を通じた規制**である。米国FCRAはデータ主体に開示請求権と異議申立権を付与し、EUのGDPR第22条は自動処理のみに基づく決定を拒否する権利を認める。これらは、問題が生じた場合に個人が法的手段を通じて是正を求める仕組みである。

第二は、**第三者による監査**である。2017年にニューヨーク市議会が可決した条例は、市当局によるアルゴリズム使用についてタスクフォースが公平性・妥当性を精査する仕組みを規定した（堀内 2019: 178）。

これら二つのアプローチを4軸分析の観点から整理すると、主に**データフロー軸**と**インセンティブ設計軸**で発生する問題への対応として位置づけられる。

欧米の信用評価制度は民間主導であり、FICO、SCHUFA等の民間事業者がデータを収集し、スコアを算出する。この構造において発生する問題は、民間による過剰なデータ収集・目的外利用（データフロー軸）、およびアルゴリズムの不透明性・差別的効果（インセンティブ設計軸）である。個人権利アプローチと第三者監査アプローチは、これらの問題に対応している。

4.4.2 個人権利アプローチの構造的限界

個人の権利行使を通じた規制には構造的な限界がある。堀内（2019）は、この限界を以下のように指摘している。

> *問題が生じているか否かさえ容易には把握し得ない場合には、個人が異議申し立てをする機会や動機を持ち得ない故に、この社会的な対策が法的に諸問題を解決しうるほどに整備されていたとしても、有効に機能し得ない可能性がある（堀内 2019: 178）。*

この指摘は、第2章で分析した中国SCSの問題——評価基準の不透明性、不利益の不可視化——に直接関わる。評価システムがブラックボックスである場合、被評価者は自らが不当に評価されているという事実自体を認識できない。権利が法的に保障されていても、行使の契機が生じないのである。

加えて、仮に問題を認識できたとしても、「個人単位で、データやアルゴリズムに問題がないかを常に監査するのは負担が大きく、能力の面でも現実的ではない」（堀内 2019: 177）。信用評価アルゴリズムの検証には高度な専門知識が必要であり、一般市民がこれを担うことは期待できない。

4.4.3 第三者監査アプローチの意義と課題

個人権利アプローチの限界を踏まえ、堀内（2019）は第三者監査アプローチの意義を論じている。

ニューヨーク市の条例は、当初案では監査対象のソフトウェアコードを一般公開することが含まれていたが、法執行機関や企業の反対によりタスクフォース設置案へと変更された。堀内はこの変更を「妥協の産物」としつつも、結果的に以下の利点を持つと評価する。

> *機密保持義務を有する第三者機関が分析対象のビッグデータやプログラムコードなどを精査し，問題があれば是正を勧告する仕組みは，評価システムの機密を開示したくない行政や企業の運用者と，監査の負担に耐え切れない利用者の双方に配慮しながら，前者の国家安全保障に関する機密情報や知的財産権を保護しつつ，後者の利益をも保護するものとして，評価できる（堀内 2019: 178-179）。*

この評価の核心は、透明性を**〈どのように〉**確保するかだけでなく、**〈誰に〉**与えるかという視座である。一般公開（民主的アプローチ）には、Zarsky（2013）が指摘するように、相関関係を因果関係と誤解して偏見を強化するリスクや、評価回避のための「逆適応」を加速させるリスクがある（堀内 2019: 179）。専門性を持つ第三者機関への限定的開示は、これらのリスクを回避しつつ監査機能を確保する設計として位置づけられる。

ただし、堀内はこの仕組みが十分に機能するための追加条件として、（1）技術・法だけでなく倫理・政策・社会問題の専門家を含む構成、（2）是正要求に法的強制力を持たせること、（3）行政機関・民間企業に開発・活用の申告を義務づける法整備、を挙げている（堀内 2019: 179-180）。ニューヨーク市のタスクフォースはこれらの条件を満たしておらず、実効性には課題が残る。

4.4.4 欧米のアプローチが前提とする構造

ここで注目すべきは、上述の二つのアプローチが暗黙のうちに前提としている条件である。

個人権利アプローチは、**独立した司法による救済**を前提とする。GDPRに基づく異議申立てが実効性を持つのは、最終的に裁判所がデータ管理者の決定を審査し、是正を命じうるからである。CJEU判決（C-634/21）が示したように、司法権がデータ保護規則の解釈権限を持ち、その判断が拘束力を持つ構造が不可欠である。

第三者監査アプローチは、**監査機関の国家からの独立性**を前提とする。タスクフォースが行政のアルゴリズム使用を実効的に監査できるのは、その構成員が行政から独立した立場で判断を下せる場合に限られる。

これらの前提は、近代立憲主義国家においては「当然のこと」として意識されにくい。三権分立、司法権の独立、行政の法律適合性原則といった構造が、権利救済と監査の実効性を担保している。

翻って第1章の分析を想起すれば、中国SCSにおいてはこれらの前提が構造的に存在しない。定義権力は国家（党）に集中し、その行使を審査する独立した司法は存在しない（1.3.1参照）。Chen & Liu（2022）が指摘するように、市民が個別の誤記録に対して法的救済を得ることは可能でも、制度全体に挑戦することは極めて困難である。

この構造的差異は、欧米のアプローチを中国に「適用」することの限界を示している。GDPRと同等の権利規定を中国が導入したとしても、独立した司法審査が存在しなければ、権利は絵に描いた餅となる。第三者監査機関を設置しても、最終的に党の指導下に置かれるならば、その独立性は担保されない。

4.4.5 小括

以上の検討から、欧米の規制アプローチの射程と限界が明らかになる。

対応できる範囲：

- データフロー軸：目的限定、収集範囲の制約、開示・訂正請求
- インセンティブ設計軸：評価基準の透明性、第三者による公平性検証

構造的限界：

- 個人権利アプローチ：問題認識の困難、監査能力・負担の限界
- 第三者監査アプローチ：法的強制力の欠如、専門家構成の課題

暗黙の前提（成立条件）：

- ガバナンス軸：三権分立、司法権の独立、定義権の分散
- 官民関係軸：国家によるデータ接収構造の不在

欧米のアプローチは「民間信用評価の副作用をいかに抑制するか」という問いに対する回答である。「国家が定義権を独占し、牽制機構が不在である」という中国SCS固有の問題には、直接対応していない。それは「対策」の問題ではなく、「対策が機能する条件」の問題だからである。

第3章で確認したように、日本の信用情報インフラは「分散」「限定」「民間主導」という特徴を持つ。これは日本が意図的に中国型を回避した結果というよりも、日本では三権分立や省庁間の縦割り構造が、結果として中国型の統合システム構築を困難にしてきたことの帰結である。仮に同様の統合を試みても、立法過程での審議、司法審査、省庁間調整といった民主主義的・官僚制的な牽制が働く構造にある。日本の現状は、欧米と同様に、権利救済と第三者監査が機能しうる構造的条件を備えている。第6章では、この条件を前提として、日本の制度設計の選択肢を検討する。

第5章：日中比較——4軸に基づく構造的差異

5.0 本章の問い

第1章では中国SCSを、第3章では日本の信用情報インフラを、それぞれ同一の4軸で分析した。本章では両者を並置し、構造的差異を明示する。

本章の問いは以下の通りである。

1. 日中の信用情報制度は、4軸それぞれにおいてどのように異なるか
2. その差異は、便益とリスクにどのように関係しているか
3. ガバナンス軸は他軸とどのような関係にあるか

なお、SCSには国家統治や個人の権利・自由といった論点も存在するが、本章では本稿の分析対象である「企業の経営環境」への影響に焦点を絞る。

5.1 4軸比較表

5.1.1 比較表

軸	中国SCS	日本
ガバナンス	国家（党・国務院）が定義権を集中保持。部際連席会議（47部門）が調整。「失信」の範囲は法令遵守から社会的行動まで拡張。独立した司法審査による牽制なし	複数の業法（貸金業法、割賦販売法等）に基づく分散構造。「信用」は金融取引上の返済能力に限定。三権分立、省庁間縦割りが牽制機構として機能
データフロー	NCISP（国家信用情報共有プラットフォーム）による省庁横断的統合。USCC（統一社会信用代码）による名寄せ。官民データの連結	3機関（CIC、JICC、KSC）が業界別に分立。延滞情報のみ機関間共有。行政情報は非統合。マイナンバー制度は存在するが、信用情報との連携は限定的
インセンティブ設計	連合懲戒・連合激励により、一箇所の「失信」が移動・消費・教育・キャリア等に波及。刑事手続きを経ずに広範な不利益を課す構造	信用情報の影響は金融取引に封じ込め。制度的報酬はなく、優良顧客への優遇は市場競争に委任
官民関係	民間プラットフォーム（アリババ、テンセント等）のデータを国家が動員可能。百行征信への統合に見られるように、民間に委ねた機能を国家が「回収」する構造	信用情報機関は業界が自主的に設立・運営。政府は法律に基づく指定・監督にとどまり、制度設計者・運営者ではない

5.1.2 各軸の差異の詳細

ガバナンス軸

中国では、「信用」の定義権が国家（党・国務院）に集中している。2014年の規画綱要は、「政務誠信」「商務誠信」「社会誠信」「司法公信」の4分野を設定し、信用の範囲を金融取引を超えて社会全体に拡張した。この定義は法律ではなく政策文書に基づいており、国務院や各省庁が必要に応じて拡張・修正できる構造になっている。

日本では、「信用」の定義権は複数の業法に分散している。貸金業法は「資金需要者等の返済能力」（第13条）、割賦販売法は「支払能力」（第30条の2）を対象とし、いずれも金融取引上の返済能力に限定されている。この定義を変更するには国会での法改正が必要であり、行政府の一存では拡張できない。

データフロー軸

中国では、NCISP（国家信用情報共有プラットフォーム）が44の中央省庁と32の地方政府を接続し、807億件以上のデータを保有している（2024年時点）。USCC（統一社会信用代码）により、すべての法人・組織に18桁の統一識別子が付与され、省庁横断的な名寄せが可能になっている。

日本では、信用情報機関（CIC、JICC、KSC）が業界別に分立し、機関間で共有されるのは延滞情報等に限られる。法人番号（13桁）は存在するが、信用情報機関との連携は行われていない。行政情報（許認可、行政処分等）は省庁ごとに管理され、統合されたデータベースは存在しない。

インセンティブ設計軸

中国の連合懲戒は、一箇所での「失信」認定が複数の領域に波及する仕組みである。失信被執行人リストに掲載された者は、航空券・高速鉄道の購入制限、高級消費の制限、子女の私立学校入学制限など、判決内容（「債務を返済せよ」）を超えた不利益を受ける。2018年時点で航空券購入が1,750万回阻止され、100万人以上が自発的に判決を履行したとされる。

日本では、信用情報の影響は金融取引に封じ込められている。延滞情報が登録されると新規借入やクレジットカード発行が困難になるが、それ以外の生活領域（移動、消費、教育等）には影響しない。制度的な報酬（優良顧客への優遇）は存在せず、金融機関の個別判断に委ねられている。

官民関係軸

中国では、民間プラットフォーム（アリババ、テンセント等）が膨大な決済・行動データを保有しており、国家がこれらを動員可能な構造になっている。2015年に8社が個人征信パイロットに選定されたが、2018年に正式ライセンスは不認可となり、代わりに百行征信（NIFA 36%、8社各8%出資）が設立された。これは民間に委ねた機能を国家が「回収」した事例と解釈できる。

日本では、信用情報機関は業界団体が自主的に設立・運営しており、政府は法律に基づく指定・監督を行うにとどまる。CIC（クレジット業界）、JICC（消費者金融業界）、KSC（銀行業界）はそれぞれ独立して運営されており、政府が民間データを動員する仕組みは存在しない。

5.2 構造的差異の含意

上記の比較表は、日中間に存在する制度設計上の差異を示している。しかし、より重要なのは「この差異が何を意味するか」である。本節では、4軸それぞれが便益とリスクにどう関わるかを整理する。

5.2.1 便益の源泉

第2章で分析した便益は、以下の軸から生じている。

データフロー軸：

- 行政手続きの効率化（USCCによる統一識別、一網通弁）
- 取引コストの低下（Credit China、NCIPSによる信用情報公開）
- 融資環境の改善（信易貸：公的信用情報を活用した中小企業融資）

インセンティブ設計軸：

- コンプライアンス意識の向上（Zhang et al. 2025：過剰投資の抑制効果）
- 契約履行の強制力向上（失信被執行人リストによる司法判断の実効性確保）

官民関係軸：

- 民間データ・技術の活用（PBOCの公的データだけでは人口の25%しかカバーできなかった）
- プラットフォーム技術の動員（Credit China構築における百度の技術支援等）

日本はこれらの軸において統合・連携が弱く、結果として便益も限定的である。

5.2.2 リスクの源泉

第2章で分析したリスクは、以下の軸から生じている。

データフロー軸：

- セキュリティリスク（データ集約に伴う脆弱性）

インセンティブ設計軸：

- 逆適応とイノベーション抑制（評価基準への過剰適応）
- 政策誘導ツール化（法令遵守を超えた行動誘導）
- 制裁の波及（判決内容を超えた不利益、比例性の問題）

ガバナンス軸：

- 予見可能性の低下（定義権の国家集中、基準の曖昧さ・拡張可能性）
- 制度変化の不確実性（法律ではなく政策に依拠）

官民関係軸： 官民関係軸に固有のリスクは明確ではない。ただし、官民関係軸はガバナンス軸と連動してリスクを増幅しうる。民間が国家に従属する構造（中国）では、民間による牽制が機能しにくい。民間が独立している構造（日本）では、信用情報の定義・運用が民間の自主規制に委ねられており、国家による一方的な拡張が起きにくい。

便益については実証研究が存在する（Zhang et al. 2025、失信被執行人リストの履行促進効果等）。リスクについては、一部は顕在化の兆候があり調整が始まっている（地方パイロットの過剰な道徳評価への批判と縮小）、一部は潜在的リスクとして構造に内在している。

5.2.3 各軸の性質とガバナンス軸の役割

5.2.1と5.2.2の整理から、各軸の性質が見えてくる。

同じ軸が便益とリスクの両方を生む：

- データフロー軸：効率化（便益）とセキュリティリスク
- インセンティブ設計軸：コンプライアンス向上（便益）と逆適応・制裁波及（リスク）

官民関係軸は便益（民間データ・技術の活用）を生むが、固有のリスクというよりもガバナンス軸と連動してリスクを増幅する性質を持つ。

ガバナンス軸の特殊な役割： ガバナンス軸は直接便益を生まない。しかし、他軸のリスクが顕在化するかどうかを左右する。

中国SCSの構造：

- 定義権が国家（党・国務院）に集中
- 独立した司法審査なし
- 「失信」の範囲が曖昧で拡張可能
- → 他軸のリスクが抑制されにくい

日本の構造：

- 定義権が複数の業法に基づき分散
- 三権分立、司法審査あり
- 「信用」は金融取引上の返済能力に限定
- → 他軸のリスクが抑制されている

中国型のリスクは、データフロー統合やインセンティブ設計の強化自体に起因するのではなく、ガバナンス軸の構造（定義権集中、司法的牽制なし、法的制約の曖昧さ）に起因する部分が大きい。

5.2.4 6章への問い

以上の整理から、日中の構造的差異の核心が明らかになる。

ガバナンス軸が他軸を制約している： 中国でデータフロー統合や連合懲戒が実現したのは、一党支配による定義権の集中と、それを可能にする行政権限が先に存在したからである。ガバナンス軸の構造が、他軸の強化を**可能にした**。

日本でこれらの軸が弱いのは、三権分立、省庁間縦割り、民間の独立性といったガバナンス軸の構造が、トップダウンの統合を**困難にしている**からである。

ガバナンス軸の構造が、他軸を強化できるか否かを規定している。

日本への含意： 日本がデータフロー統合やインセンティブ設計を強化しようとしても、現在のガバナンス軸の構造（定義権の分散、司法的牽制、法的制約）がそれを制約する。これは制約であると同時に、リスク抑制のための条件でもある。

問題は、便益を得るためにこの制約をどこまで緩和するか、あるいは制約を維持したままどこまで便益を得られるか、である。

第6章では、ガバナンス軸の特徴を維持しつつ、他軸を強化するための制度設計の選択肢と成立条件を検討する。

5.3 小括

本章では、第1章（中国SCS）と第3章（日本）の4軸分析を比較し、構造的差異を明示した。

5.3.1 4軸と便益・リスクの関係

本章の分析から、4軸と便益・リスクの関係は以下のように整理できる。

軸	便益	リスク	性質
データフロー	行政効率化、取引コスト低下、融資改善	セキュリティリスク	便益とリスクを**両方生む**
インセンティブ設計	コンプライアンス向上、契約履行強制	逆適応、政策誘導、制裁波及	便益とリスクを**両方生む**
官民関係	民間データ・技術の活用	ガバナンスと連動してリスク増幅	便益を生む、リスクは**間接的**
ガバナンス	直接便益なし	予見可能性低下、制度変化の不確実性	リスク顕在化を**左右する**

データフロー軸とインセンティブ設計軸は「両刃の剣」であり、統合・強化すれば便益が増すが、同時にリスクも増す。官民関係軸は民間の技術・データを活用することで便益を生むが、国家が民間を従属させる構造ではリスクが増幅される。

ガバナンス軸は独特の役割を持つ。直接便益を生まないが、他軸のリスクが顕在化するかどうかを左右する。定義権が集中し牽制機構が不在であれば、データフロー軸やインセンティブ設計軸のリスク（恣意的運用、過剰な制裁）が抑制されにくい。定義権が分散し司法的牽制が機能していれば、これらのリスクは抑制される。

5.3.2 日中比較の含意

日中の構造的差異は、以下のように要約できる。

中国：

- ガバナンス軸：定義権集中、司法的牽制なし
- → 他軸の強化が**可能**
- → 便益が顕在化、リスクも内在

日本：

- ガバナンス軸：定義権分散、司法的牽制あり
- → 他軸の強化が**制約**される
- → リスクが抑制、便益も限定的

この差異は「優劣」ではなく「トレードオフ」である。中国型は便益を実現しやすいがリスクも内在する。日本型はリスクを抑制するが便益も限定される。どちらが望ましいかは、社会がどのような価値を優先するかによる。

5.3.3 因果の方向：ガバナンス軸が他軸を制約する

本章の分析から、4軸間の因果関係は以下のように整理できる。

ガバナンス軸 → データフロー軸・インセンティブ設計軸・官民関係軸

中国でデータフロー統合や連合懲戒が実現したのは、一党支配による定義権の集中と、それを可能にする行政権限が**先に存在した**からである。ガバナンス軸の構造が、他軸の強化を**可能にした**。

日本でこれらの軸が弱いのは、三権分立、省庁間縦割り、民間の独立性といったガバナンス軸の構造が、トップダウンの統合を**困難にしている**からである。

ガバナンス軸の構造が、他軸を強化できるか否かを規定している。これは、日本の制度設計を考える上で重要な含意を持つ。

5.3.4 RQ3への橋渡し

日本がデータフロー統合やインセンティブ設計を強化しようとしても、現在のガバナンス軸の構造（定義権の分散、司法的牽制、法的制約）がそれを制約する。これは制約であると同時に、リスク抑制のための**条件**でもある。

問題は、便益を得るためにこの制約をどこまで緩和するか、あるいは制約を維持したままどこまで便益を得られるか、である。

第6章では、以下の問いを検討する。

1. ガバナンス軸の特徴（定義権分散、司法的牽制）を維持しつつ、データフロー軸・インセンティブ設計軸を強化する方法はあるか
2. 日本が現在進めている取り組み（ベースレジストリ、Trusted Web等）は、どの程度の便益をもたらしうるか
3. 便益とリスクのトレードオフを、どのような基準で評価すべきか

これらの問いに答えることで、RQ3（日本の企業信用制度における設計選択肢と成立条件）への回答を導く。

第6章：日本への示唆——設計選択肢と成立条件

6.1 本章の問い

第5章では、日中の4軸比較から以下の知見を得た。

- データフロー軸、インセンティブ設計軸は便益とリスクの両方を生む
- 官民関係軸は便益を生むが、ガバナンス軸と連動してリスクを増幅しうる
- ガバナンス軸は直接便益を生まないが、他軸のリスクが顕在化するかを左右する
- ガバナンス軸の構造が、他軸を強化できるか否かを規定している

日本は現状、ガバナンス軸の特徴（定義権の分散、司法的牽制、法的制約）がリスクを抑制している一方、他軸の強化を制約しており、便益も限定的である。

本章では、RQ3「日本の企業信用制度において、便益を確保しつつ構造的リスクを抑制する設計選択肢と成立条件は何か」に答える。

第5章で整理したように、日本のガバナンス軸の特徴は、リスク抑制の条件であると同時に、便益を得るための制約でもある。

本章では、まず日本の国家方針と現状の取り組みを整理し、日本が選択している設計の方向性を明らかにする。次に、その方向性で便益を確保しつつリスクを抑制するための成立条件を検討する。最後に、現状の選択肢の限界と不足している視点を指摘する。

6.2 二つの方向性

第5章の分析から、日本の制度設計には大きく二つの方向性がありうる。

6.2.1 方向性A：ガバナンス軸を維持したまま便益を追求

第一の方向性は、現在のガバナンス軸の特徴を維持しつつ、その範囲内でデータフロー軸やインセンティブ設計軸を強化するものである。

第5章で整理したように、日本のガバナンス軸は以下の特徴を持つ。

- 定義権の分散：「信用」の定義が複数の業法に基づき分散している
- 司法的牽制：三権分立の下、司法審査が機能する
- 法的制約：目的限定、手続要件が法律で規定されている

これらを維持したまま便益を追求する場合、トップダウンの統合は制度的に困難である。

現在、信用情報に関連する法律は複数の省庁に分散している。金融庁は銀行法・貸金業法を、経済産業省は割賦販売法を、個人情報保護委員会は個人情報保護法を所管する。これらを統合するには複数の法改正と省庁間調整が必要となる。デジタル庁（2021年設置）は「司令塔」として各府省庁のデジタル化を推進する役割を担うが、各省庁の所管事項に対する権限を持つわけではない。省庁間の調整メカニズムや政治的意思決定の詳細は本稿の射程を超えるが、現状では一元的なデータ統合が容易でないことは確かである。

したがって、方向性Aでは以下のような設計になる。

- 分散型のデータ連携（中央集権的な統合ではない）
- 民間主導または官民連携（政府が統合者ではない）
- 個人・法人のデータコントロール権の重視（法的制約の範囲内）
- 業界自主規制・認定制度の活用（定義権の分散を維持）

この方向性の利点は、第5章で整理したリスク（予見可能性の低下、逆適応、制裁の波及等）を構造的に抑制できる点にある。

6.2.2 方向性B：ガバナンス軸を緩和して便益を追求

第二の方向性は、より大きな便益を得るために、ガバナンス軸の制約を一部緩和するものである。

ガバナンス軸の3つの特徴のうち、司法的牽制を緩和することは日本の憲法体制上ありえない。現実的に緩和しうるのは以下の2つである。

定義権の分散 → 一部集中： 現在は複数の業法に分散している「信用」の定義を、統合的な機関に集約する。例えば、省庁横断的な信用情報機関を創設し、データ連携の基盤を一元化する。

法的制約の緩和： 現在の法律で定められている制限を、法改正によって緩和する。具体的には以下のような形がありうる。

- 利用目的の拡大：行政機関が保有する情報や識別子の利用範囲を拡大する。現在進んでいる方向（準公共分野への段階的拡大）から、極端には目的限定の撤廃（あらゆる目的での利用を許容）まで幅がある
- 手続要件の緩和：データ連携に必要な本人同意や手続きの要件を簡素化する。極端には、本人同意なしでの行政機関間データ連携を可能にする
- 官民間のデータアクセス：行政機関が民間の信用情報にアクセスする、あるいは民間が行政情報を活用する範囲を拡大する。極端には、中国のサイバーセキュリティ法28条のように、国家安全等を理由に民間データへの強制的なアクセス権を認める

これらの緩和によって便益が増す。利用目的が拡大すれば、より広範なデータ連携が可能になり、行政効率化や取引コスト低下が進む。定義権が一部集中すれば、トップダウンの統合が可能になり、中国SCSが実現したような便益——省庁横断的なデータ統合、連携した優遇措置——に近づく。

しかし、緩和にはリスクが伴う。利用目的が拡大すれば、「信用」の定義が拡張される余地が生まれ、予見可能性が低下しうる。定義権が集中すれば、定義権を持つ機関への牽制が弱まり、第2章で整理したガバナンス軸のリスク（制度変化の不確実性、恣意的運用の可能性）が顕在化しやすくなる。

6.2.3 日本の国家方針：AとBのバランス

日本の国家方針は、AかBかの二者択一ではなく、両者のバランスを志向している。

デジタル社会形成基本法（2021年施行）は、第7条において「民間が主導的役割を担い、国や地方公共団体は環境整備に注力すべき」と規定する一方、第29条では「マイナンバー利用範囲の拡大」や「国及び地方公共団体の情報システムの共同化又は集約の推進」を掲げている。

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2024年閣議決定）においても、DFFT（Data Free Flow with Trust：信頼性のある自由なデータ流通）の推進、ベースレジストリの整備、準公共分野のデジタル化が重点施策として挙げられている。DFFTは2019年のダボス会議で日本政府が提唱した概念であり、「プライバシーやセキュリティの信頼を確保しながら、自由なデータ流通を促進する」という方向性を示している。

これらの方針を整理すると、以下のようになる。

要素	方向性
データ連携の推進	B的（統合を進める）
民間主導・分散型	A的（ガバナンス維持）
マイナンバー活用拡大	B的（目的限定の拡大）
目的限定の維持	A的（ガバナンス維持）
ベースレジストリ整備	B的（統合を進める）
信頼（Trust）の確保	A的（ガバナンス維持）

日本の国家方針は、「データ連携は進めるが、民間主導・分散型で」「マイナンバー活用は拡大するが、目的限定は維持」という形で、便益追求とリスク抑制の両立を図ろうとしている。

6.3 現状の取り組みと得られる便益

日本の信用インフラを評価するにあたっては、新規構想だけでなく、既存インフラの実績も含めて検討する必要がある。

6.3.1 既存インフラの実績

日本には、既に機能している電子政府インフラと民間信用情報インフラが存在する。

電子政府インフラ（法人向け）

e-Tax（国税電子申告）： 国税庁が運営するe-Taxは、法人税申告の利用率が86.2%（令和5年度）に達している。令和4年度には90%を超え、添付書類を含めた完全電子申告（ALL e-Tax）も74.1%に達した。これは「制度が存在し、実際に機能している」成功例である。

e-Gov（電子政府総合窓口）： デジタル庁が運営するe-Govは、社会保険・労働保険等の電子申請基盤として機能している。2023年度のアクセス件数は約39億件に達し、2020年4月からは大法人（資本金1億円以上等）に対して社会保険等の電子申請が義務化されている。

法人番号とgBizINFO： 2015年に導入された法人番号（13桁）は、約500万の法人に付与されている。経済産業省が運営するgBizINFOは、この法人番号を基軸として、政府が保有する法人活動情報（補助金情報、調達情報、届出認定情報、財務情報等）をオープンデータとして公開している。APIも提供されており、民間事業者による活用が可能である。

GビズID： デジタル庁が運営する法人共通認証基盤GビズIDは、2024年5月時点で188の行政サービスに対応している。1つのID・パスワードで複数の行政サービスにログインでき、法人の電子申請における認証基盤として機能している。

登記情報提供サービス： 一般財団法人民事法務協会が運営するサービスで、法務局が保有する不動産・法人の登記情報をインターネット経由で即時に閲覧できる。法務局窓口（600円）より低コスト（331円）で利用でき、与信調査や不動産取引等で広く活用されている。

電子政府インフラ（個人向け）

マイナポータル： デジタル庁が運営する行政手続のオンライン窓口である。アカウント登録数は7,197万件に達し、マイナンバーカード保有者の77%が登録している。e-Taxとの連携（753万件）、ねんきんネットとの連携（510万件）が進み、民間事業者向けAPI連携も110事業がリリース済みである。公的個人認証サービス（JPKI）による本人確認は年間5.6億回に達している。

取引インフラ

全銀システムとZEDI： 一般社団法人全国銀行資金決済ネットワークが運営する全銀システムは、銀行間資金決済の基盤として長年稼働している。2018年12月には全銀EDIシステム（ZEDI）が稼働を開始し、振込時にさまざまな取引情報を添付できるようになった。2021年8月時点で1,054金融機関がZEDIに接続している。

インボイス制度（2023年10月開始）： 適格請求書発行事業者の登録件数は約441万件（2024年2月時点）に達し、課税事業者の約97%が登録申請を行っている。国税庁は「適格請求書発行事業者公表サイト」を運営し、登録番号による事業者の検索・確認が可能である。この公表サイトは、法人番号と同様に、取引先の適格性を確認するための公的データベースとして機能している。

電子帳簿保存法（2024年1月完全義務化）： 電子取引データの電子保存が2024年1月から全事業者に義務化された。これにより、請求書・領収書等の電子データを紙に印刷して保存することが認められなくなり、電子データのまま保存することが必須となった。インボイス制度と相まって、企業間取引のデジタル化を促進している。

将来への接続点：デジタルインボイスとサプライチェーン

インボイス制度と電子帳簿保存法の組み合わせは、将来的に企業間取引のデータ連携基盤となる可能性を持つ。2023年4月には、全銀ネットがデジタルインボイスの国内標準仕様（JP PINT）に対応した金融EDI情報標準「DI-ZEDI」を制定した。これにより、請求書データ（インボイス）と決済データ（ZEDI）の連携が技術的に可能になった。

この方向性が進展すれば、サプライチェーン全体での取引履歴がデジタルデータとして蓄積され、企業の信用評価に活用できる可能性がある。現時点では構想段階だが、既存インフラの組み合わせによる便益拡大の一例として注目に値する。

民間信用情報インフラ

日本には、民間主導の信用情報機関が既に機能している。これは中国SCSとの重要な対比点である。

個人信用情報機関： 日本には3つの指定信用情報機関が存在する。CIC（割賦販売法・貸金業法の指定信用情報機関）、JICC（日本信用情報機構、主に消費者金融）、KSC（全国銀行個人信用情報センター、銀行系）である。JICCだけで登録件数約4.9億件、登録残高約306兆円、加盟会員1,268社（2024年10月時点）の規模を有する。3機関はCRIN（延滞情報等の共有）とFINE（貸金業者間の情報共有）を通じて相互に情報交流を行っており、過剰貸付の防止に寄与している。

企業信用調査会社： 帝国データバンク（COSMOS企業データ140万社以上）と東京商工リサーチ（約145万社）が、企業信用調査市場の約90%を寡占している。両社は独自の調査員による訪問取材を通じて企業情報を収集し、「評点」等の信用評価を有料で提供している。これは中国のCredit Chinaのような政府主導の公開とは異なり、民間事業者が市場メカニズムの下で運営するモデルである。

これらの既存インフラは、方向性Aの特徴（分散型、民間主導、個人・法人のコントロール権）を維持しつつ、それぞれの領域で機能している。しかし、第4章で分析した中国SCSの便益は、単なる「信用情報の収集・共有」ではなく、4軸の連携によって生じるものであった（公的信用情報と融資支援の連携による「信易貸」、行政処罰情報の共有と連合懲戒の連携によるコンプライアンス向上、等）。日本の既存インフラがこうした4軸連携型の便益を実現できるかどうかは、6.3.3で検討する。

6.3.2 新規取り組みの進捗

一方、新規の取り組みは、構想段階のものと進行中のものが混在している。

方向性Aの新規取り組み

Trusted Web： 内閣官房デジタル市場競争本部のTrusted Web推進協議会（2020年発足）が推進するイニシアティブである。「特定のサービスに依存せずに、個人・法人によるデータのコントロールを強化する仕組み」を目指し、分散型のデータ検証・連携基盤を志向している。2024年3月までに12件のユースケース実証事業が実施されたが、社会実装の目標は2030年頃とされており、現時点では構想・実証段階にとどまる。

銀行Open API： 2017年の銀行法改正により、電子決済等代行業者の登録制が導入され、銀行がAPIを通じて外部事業者とデータ連携する制度が整備された。政府は2020年6月までに80行程度以上でのオープンAPI導入をKPIとして設定し、参照系API（残高照会等）についてはある程度普及が進んでいる。しかし、更新系API（振込等）を提供する銀行は依然として少数にとどまっており、データ連携の範囲は限定的である。

情報銀行： 総務省・経済産業省が2018年に「情報信託機能の認定に係る指針」を策定し、日本IT団体連盟が認定制度を運営している。情報銀行は、個人のコントローラビリティを確保しつつデータ流通を促進する構想であり、方向性Aの理念に合致する。

しかし、普及は極めて限定的である。2024年12月時点で、累計8社が認定を受けたものの、アクティブな認定事業者は2社にとどまる。三菱UFJ信託銀行の情報銀行サービス「Dprime」は、個人ユーザーの情報管理への不安から積極的な活用が進まず、2024年5月にサービスを終了した。NTTデータ経営研究所の調査（2022年）によれば、消費者の66.3%が「利用したことはなく、今後も利用したいとは思わない」と回答しており、情報銀行は現時点では社会実装に成功したとは言い難い。

方向性Bの取り組み

マイナンバー利用範囲の拡大： マイナンバーは当初、社会保障・税・災害対策の3分野に利用が限定されていた。しかし、デジタル社会形成基本法第29条は「個人番号の利用の範囲の拡大」を掲げており、医療・教育等の準公共分野への拡大が進められている。2024年12月には健康保険証との一体化（マイナ保険証への移行）が本格化した。

ベースレジストリの整備： デジタル庁は、法人・不動産・住所の3分野を重点として、公的基礎情報データベース（ベースレジストリ）の整備を進めている。2024年5月に関連法案（デジタル社会形成基本法等の一部改正法）が成立し、法人ベースレジストリは2026年3月のリリースを目指している。デジタル庁の試算では、2030年度に約170億円のコスト削減効果が見込まれている。

なお、2022年には「事業所ベースレジストリ」整備事業が中止された経緯がある。法律や省庁によって「事業所」の定義が異なることから、一元的なマスターデータとしての整備が困難と判断されたためである。この事例は、日本における省庁横断的なデータ統合の難しさを示している。

6.3.3 便益の現状評価

第5章では、4軸と便益・リスクの関係を以下のように整理した。

- **データフロー軸**：行政効率化、取引コスト低下、融資環境改善といった便益を生む
- **インセンティブ設計軸**：コンプライアンス向上、契約履行の強制力向上といった便益を生む
- **官民関係軸**：民間データ・技術の活用という便益を生む
- **ガバナンス軸**：直接便益を生まないが、他軸のリスクが顕在化するかを左右する

本節では、6.3.1で確認した既存インフラと6.3.2で確認した政策取り組みが、これらの便益にどこまで接近しているかを評価する。

データフロー軸の便益

中国SCSにおけるデータフロー軸の便益は、NCISP（国家信用情報共有プラットフォーム）による省庁横断的統合と、USCC（統一社会信用代码）による名寄せによって実現している。具体的には、行政手続きの効率化（一網通弁）、Credit Chinaによる信用情報公開、信易貸（公的信用情報を活用した中小企業融資）である。

日本の現状

日本の既存インフラは、個別領域では高い普及率を示している。e-Tax（法人税申告86.2%）、e-Gov（年間39億件）、法人番号、gBizINFO等が稼働している。しかし、これらは省庁ごとに分立して運用されており、中国の「一網通弁」のような省庁横断の統合窓口は実現していない。

信用情報については、民間信用情報機関（CIC、JICC、KSC）が業界別に分立し、延滞情報のみを機関間で共有している。行政情報との統合はなく、gBizINFOと民間金融機関の間にデータ連携の仕組みも存在しない。

方向性Aの場合

方向性Aは、現行のガバナンス軸（定義権の分散、司法的牽制、法的制約）を維持する。この場合、省庁横断連携は各省庁の自発的な参加に依存するため、統合の深度には限界がある。Trusted Webは分散型のデータ連携基盤として構想されているが、2024年時点では実証事業の段階にとどまる。情報銀行は消費者の不安を解消できず普及に至っていない。

方向性Aの枠内で信易貸的な便益（公的信用情報を活用した融資支援）を実現するには、gBizINFO等の公的データを民間融資に活用する制度設計が必要となるが、現状ではその道筋は見えていない。

方向性Bの場合

方向性Bは、政府のデータ収集・連携権限を拡大する。ベースレジストリ（法人・不動産・住所の3分野）は2026年のリリースを目指して整備が進んでおり、デジタル庁の試算では2030年度に約170億円のコスト削減効果が見込まれている。マイナンバーカードの普及率は75%に達し、公金受取口座登録（6,320万件）は給付金支給の迅速化という便益を既に実現しつつある。

ただし、方向性Bの取り組みは主に行政内部のデータ連携を志向しており、公的データを民間融資に活用する方向には直接つながっていない。

インセンティブ設計軸の便益

中国SCSにおけるインセンティブ設計軸の便益は、連合懲戒・連合激励によるコンプライアンス向上と、失信被執行人リストによる契約履行の強制力向上である。Zhang et al.（2025）は、SCSが企業の過剰投資を抑制する効果を実証している。

日本の現状

日本では、信用情報の影響は金融取引に封じ込められている。制度的な報酬（レッドリスト的な優遇）は存在せず、優良顧客への優遇は市場競争に委ねられている。コンプライアンスは、市場メカニズム（取引停止、レピュテーション低下）と業界自主規制に依存する構造である。

行政処罰情報は各省庁が個別に公表しており、統合データベースは存在しない。ある省庁の処分を根拠に他の省庁や民間企業が不利益を課す仕組み（連合懲戒）は制度化されていない。

方向性Aの場合

方向性Aでは、連合懲戒的な仕組みは構造的に困難である。ガバナンス軸の特徴（定義権の分散、法的制約）を維持する限り、省庁横断でブラックリストを共有し、それに基づく不利益措置を法的に正当化することは難しい。

ただし、市場メカニズムによるコンプライアンス確保は既に機能している。帝国データバンク、東京商工リサーチ等の企業信用調査機関が倒産情報や財務情報を提供しており、取引先選定に活用されている。この仕組みは連合懲戒ほどの強制力を持たないが、第5章で分析したリスク（制裁の波及、比例性の問題）も生じにくい。

方向性Bの場合

方向性Bでデータ基盤が整備されても、連合懲戒を実現するには追加的な制度変更が必要となる。日本の法体系では、行政処分はそれぞれの根拠法に基づいて行われ、処分の効果は当該法律の範囲に限定される。「ある省庁の処分を根拠に他省庁・民間が不利益を課してよい」という法的正当化には、根拠法の整備、適正手続の保障、比例原則の遵守といった課題がある。

官民関係軸の便益

中国SCSにおける官民関係軸の便益は、民間データ・技術の活用である。PBOCの公的データだけでは人口の25%しかカバーできなかったところ、アリババやテンセント等のプラットフォームデータを動員することで、信用評価の対象を拡大した。

日本の現状

日本では、信用情報機関は業界が自主的に設立・運営しており、政府は法律に基づく指定・監督にとどまる。民間の独立性は維持されているが、裏返せば、政府が民間データを動員する仕組みは存在しない。

銀行Open APIは進展しているが、預金口座情報の参照にとどまり、民間データを公的目的に活用する方向には至っていない。

方向性A/Bの場合

方向性Aでは民間の独立性が維持されるため、政府が民間データを動員することは制度的に困難である。方向性Bでも、民間データの強制的な接収は法的に難しく、民間事業者との協力関係を通じた連携が現実的な選択肢となる。

小括

以上の評価を整理すると、以下のようになる。

軸	便益の内容	日本の現状	方向性A	方向性B
データフロー	行政効率化、融資環境改善	個別領域は機能、省庁横断統合なし	限定的（分散型連携のみ）	進展中（ベースレジストリ）
インセンティブ設計	コンプライアンス向上	市場メカニズムに依存	連合懲戒は構造的に困難	データ基盤は可能、法的正当化は別途必要
官民関係	民間データ・技術の活用	民間主導で独立	政府による動員は困難	協力関係を通じた連携

この評価から浮かび上がる論点は以下の通りである。

第一に、日本のガバナンス軸の特徴は、データフロー軸とインセンティブ設計軸の強化を制約している。方向性Aではこの制約が維持されるため、中国SCS的な便益への接近には限界がある。方向性Bでも、便益の実現には追加的な制度設計が必要となる。

第二に、日本では市場メカニズムと業界自主規制がコンプライアンスを担保している。連合懲戒ほどの強制力はないが、第5章で分析したリスク（制裁の波及、比例性の問題）も生じにくい構造である。この代替メカニズムが十分かどうかは、実証的な検討が必要である。

第三に、便益の評価には「何と比較するか」という視点が重要である。中国SCSと比較すれば日本の便益は限定的だが、リスクも抑制されている。便益とリスクのトレードオフをどう評価するかは、価値判断を含む問題である。

これらの論点は、6.4節以降で検討する。

おわりに

- 本稿の要約と結論（注釈）
- 研究の限界と今後の研究課題（注釈）

参考文献（最終閲覧日：2025年12月18日）

日本語文献

- 安倍尚紀. 2025.「情報社会学の方法としての価値の交換という視点——社会信用システムによるスコアリング・評価を事例として——」配布資料（PDF）.
- 伊夢瑛. 2024.「中国の社会信用システムから見る個人情報とプライバシー権保護」静岡大学情報学部. https://doi.org/10.14945/0002000700
- 大屋雄裕. 2019.「個人信用スコアの社会的意義」『情報通信政策研究』2, no. 2.
- 経済産業省. 2022.『令和3年度デジタル取引環境整備事業（「Trusted Web」の実現に向けた技術動向調査）報告書』https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2021FY/000621.pdf
- 社会・経済システム学会. 2021.「21世紀の産業革命（IOT、ビッグデータ、人工知能など）が社会・経済に与える影響」『社会・経済システム』No. 40（企画セッション）.
- 高久保豊. 1991.「中国近代化のなかにおけるソフトウェア経営の展開」『三田商学研究』34, no. 3: 71–104. https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00234698-1991082504056074
- Trusted Web推進協議会事務局（内閣官房デジタル市場競争本部事務局）. 2021.『Trusted Web ホワイトペーパー ver1.0 概要①』［スライド］.
- デジタル庁. 2024.『デジタル社会の実現に向けた重点計画』閣議決定.
- デジタル庁. 2025.『デジタル社会の実現に向けた重点計画』［政策文書］（2025年6月13日）.
- 日本貿易振興機構（JETRO）北京事務所 知識産権部. 2017.『2016年度中国知財関連司法動向調査』（経済産業省受託調査）.

- 林眞子. 2021.「信用スコアに関する規律のあり方」『金融研究』40, no. 4: 79–126. 日本銀行金融研究所. https://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/kk41-4-3.pdf
- 堀内進之介. 2019.「予測アルゴリズムに基づく与信管理の功罪——ライフチャンスへの影響とその対策の有効性の検討を中心に」『社会情報学』8, no. 2: 169–185.
- 山谷剛史. 2015.「中国の社会信用スコア『芝麻信用』で高得点を狙うネットユーザー」ZDNet Japan（12月15日）. https://japan.zdnet.com/article/35074894/
- 李立栄. 2019.「中国におけるフィンテックの発展と我が国への示唆」『金融研究』38, no. 4.

中国語文献・公的文書（ピンイン順）

- 国务院. 2014.「国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知」国发〔2014〕21号（6月27日）. 中国政府网. http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm
- 国务院. 2016.「关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见」国发〔2016〕33号.
- 国务院. 2019.「国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见」国办发〔2019〕35号.
- 国家发展改革委（NDRC）. 2019.「关于推送并应用市场主体公共信用综合评价结果的通知」发改办财金〔2019〕885号.
- 国家发展改革委（NDRC）. 2022–2025. 各種政策文書・発表.
- 阮功松. 2019.「管理社會新模式：中國社會信用體系之建構與運作」『軍事社會科學專刊』15: 51–80. https://doi.org/10.6915/PMSS.201908_(15).0006

参考（英訳）

- 国务院. 2014. *Planning Outline for the Construction of a Social Credit System (2014–2020)*. Rogier Creemers訳. DigiChina（Stanford University）. https://digichina.stanford.edu/work/planning-outline-for-the-construction-of-a-social-credit-system-2014-2020/

英語文献（アルファベット順）

- Ahlers, Anna L. 2018. “Introduction: Chinese Governance in the Era of ‘Top-Level Design’.” *Journal of Chinese Governance* 3, no. 3: 263–267. https://doi.org/10.1080/23812346.2018.1487738
- Bi, Honghai. 2021. “Old Regulatory Wine in a New Bottle of Technology: A Critical Analysis of China’s Social Credit System.” *University of Pennsylvania Asian Law Review* 16, no. 2: 282–327. https://scholarship.law.upenn.edu/alr/vol16/iss2/4
- Botsman, Rachel. 2017. “Big Data Meets Big Brother as China Moves to Rate Its Citizens.” *WIRED* (October 21). https://www.wired.com/story/chinese-government-social-credit-score-privacy-invasion/
- Chorzempa, Martin, Paul Triolo, and Samantha Sacks. 2018. *China’s Social Credit System: A Mark of Progress or a Threat to Privacy?* Policy Brief 18–14. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics.
- Creemers, Rogier. 2018. “China’s Social Credit System: An Evolving Practice of Control” (May 9, 2018). SSRN Working Paper. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3175792 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3175792
- Heikkilä, M. 2023.「中国『社会信用スコア』への誤解はなぜ生まれたか？」*MIT Technology Review Japan*（January 4）. https://www.technologyreview.jp/s/291639/the-ai-myth-western-lawmakers-get-wrong/
- Horsley, Jamie P. 2020. “China’s Corporate Social Credit ‘System’.” Briefing, U.S.-China Business Council (January 31). https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/china/document/horsley_china_corporate_social_credit_1-31-20.pdf
- Jakob, S. 2021. “The Corporate Social Credit System in China and Its Transnational Impact.” *Transnational Legal Theory* 12, no. 2: 294–314. https://doi.org/10.1080/20414005.2021.1977019
- Jentzsch, Nicola. 2003. “The Regulation of Financial Privacy: The United States vs Europe.” ECRI Research Report No. 5.

- Kostka, Genia. 2018. “China’s Social Credit Systems and Public Opinion: Explaining High Levels of Approval.” *New Media & Society* 21, no. 7: 1565–1593.
- Liang, Fan, Vishnupriya Das, Nadiya Kostyuk, and Muzammil M. Hussain. 2018. “Constructing a Data-Driven Society: China’s Social Credit System as a State Surveillance Infrastructure.” *Policy & Internet* 10, no. 4: 415–453. https://doi.org/10.1002/poi3.183
- Liang, Fan, and Yuchen Chen. 2022. “The Making of ‘Good’ Citizens: China’s Social Credit Systems and Infrastructures of Social Quantification.” *Policy & Internet* 14, no. 1: 114–135. https://doi.org/10.1002/poi3.291
- MERICS (Mercator Institute for China Studies). 2021. *China Monitor 67: Social Credit System.*
- Ohlberg, Mareike, Shazeda Ahmed, and Bertram Lang. 2017. *Central Planning, Local Experiments: The Complex Implementation of China’s Social Credit System.* MERICS China Monitor No. 43.
- Schaefer, K. 2020. *China’s Corporate Social Credit System: Context, Competition, Technology and Geopolitics.* Trivium China（USCC委託調査報告書）（November 16）.
- von Blomberg, Marianne. 2018. “The Social Credit System and China’s Rule of Law.” *Mapping China Journal* No. 2 (2018). https://mappingchina.org/wp-content/uploads/2019/01/MCJ-No-2-2018-Blomberg.pdf
- Whitman, James Q. 2004. “The Two Western Cultures of Privacy: Dignity Versus Liberty.” *Yale Law Journal* 113, no. 6: 1151–1221.
- Woesler, Martin, Martin Warnke, Matthias Kettner, and Jens Lanfer. 2021. “The Chinese Social Credit System: Origin, Political Design, Exoskeletal Morality and Comparisons to Western Systems.” *European Journal of Interdisciplinary Studies* 2: 7–35. https://doi.org/10.12906/9783865152992_002
- Wong, Karen Li Xan, and Amy Shields Dobson. 2019. “We’re just data: Exploring China’s social credit system in relation to digital platform ratings cultures in Westernised democracies.” *Global Media and China* 4, no. 2: 220–232. https://doi.org/10.1177/2059436419856090
- Zarsky, Tal. 2013. “Transparent Predictions.” *University of Illinois Law Review* 2013, no. 4: 1503–1570.
- Zhang, Guozhen, Yurui Xia, Yiting Xie, and Yuanxiang Dong. 2025. “Does the Social Credit System Construction Reduce Enterprises’ Overinvestment? Quasi-Natural Experimental Evidence from China.” *PLOS ONE* 20, no. 2: e0318328.
- Zhang, H., R. Skolnik, Y. Han, and J. Wu. 2020. “The Impacts of China’s Shadow Banking Credit Creation on the Effectiveness of Monetary Policy.” *International Journal of Finance & Banking Studies* 9, no. 4. https://doi.org/10.20525/ijfbs.v9i4.899
- Zou, L. 2014. *Development-Oriented Finance and Sustainable Development.* World Scientific.

法令・政策文書（リストとして保持）

日本

- デジタル社会形成基本法（令和3年法律第35号）
- 貸金業法（昭和58年法律第32号）
- 割賦販売法（昭和36年法律第159号）
- 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）
- 内閣官房デジタル市場競争本部. 2022.『Trusted Web ホワイトペーパー ver2.0』.

中国

- 中华人民共和国网络安全法（2017年施行）
- 征信业管理条例（2013年施行、2021年改正）

米国

- Fair Credit Reporting Act (FCRA), 15 U.S.C. § 1681 et seq. (1970)

EU

- General Data Protection Regulation (GDPR), Regulation (EU) 2016/679 (2016)
- AI Act, Regulation (EU) 2024/1689 (2024)

ウェブサイト・データベース（URL保持）

日本（反社チェック等）

- 金融庁. 2013.「反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの推進について」https://www.fsa.go.jp/news/25/20131226-2.html
- 全国銀行協会. 2018.「反社会的勢力との関係遮断に向けた対応について」https://www.zenginkyo.or.jp/news/2018/n8951/

中国関連（報道・資料）

- 警察庁.「組織犯罪の情勢（中国）」https://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/html/E1301070.html
- 日本経済新聞. 2018.「中国共産党『黒社会』と闘争」https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26140070V20C18A1FF1000/
- 日経ビジネス. 2018.「習近平政権が“掃除”進める『12の黒悪勢力』」https://business.nikkei.com/atcl/opinion/15/101059/030700141/

データベース・公式サイト

- Credit China（信用中国）https://www.creditchina.gov.cn/
- 国税庁 e-Tax https://www.e-tax.nta.go.jp/
- デジタル庁 マイナポータル https://myna.go.jp/
- JICC https://www.jicc.co.jp/
- CIC https://www.cic.co.jp/
- gBizINFO https://info.gbiz.go.jp/

出典リスト（第6章 既存インフラの実績：URLのみ整理）

（章内「データ出典」なので、Reference Listと分けて保持）

- 国税庁「e-Taxの利用状況等について」https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_riyozyokyo.htm
- 国税庁「令和5年度におけるオンライン（e-Tax）手続の利用状況等について」https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_riyozyokyo/0610pressrelease.pdf
- 内閣官房「e-Govの概要」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/digital_gyozaikaikaku/kyotsu0/06kankyou.pdf
- 国税庁法人番号公表サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
- gBizINFO https://info.gbiz.go.jp/
- GビズID https://gbiz-id.go.jp/
- 登記情報提供サービス https://www1.touki.or.jp/
- デジタル庁「マイナポータルダッシュボード」https://services.digital.go.jp/mynaportal/dashboard/
- デジタル庁「マイナンバーカード普及率」https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/mynumber_penetration_rate
- デジタル庁「政策進捗レポート」https://www.digital.go.jp/policies/report-202309-202408/progress
- 全国銀行資金決済ネットワーク https://www.zengin-net.jp/
- 国税庁「インボイス制度について」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
- 国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/
- 国税庁「登録件数・登録機関の推移」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/kensu_kikan.pdf
- 国税庁「電子帳簿保存法特設サイト」https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
- JICC統計情報 https://www.jicc.co.jp/aboutus/credit-info/statistics
- CIC https://www.cic.co.jp/
- 全国銀行協会 https://www.zenginkyo.or.jp/
- 帝国データバンク https://www.tdb.co.jp/
- 東京商工リサーチ https://www.tsr-net.co.jp/